



# Condições Gerais de Seguro Automóvel, RCF-A e APP

## Sumário clicável

### Glossário

1. Apresentação
2. Informações Preliminares
3. Objetivo do Seguro
4. Âmbito Geográfico
5. Forma de Contratação da Apólice
6. Exclusões Gerais: Riscos e Prejuízos não Indenizáveis para Todas as Coberturas
7. Documentos do Seguro
8. Produto AXA Seguros
9. Contratação, Aceitação, Alteração do Seguro e/ou do Risco e Renovação
10. Informações do Risco
11. Vistoria Prévia
12. Vigência
13. Renovação
14. Concorrência de Apólices
15. Franquia/Participação Obrigatória do Segurado
16. Bônus
17. Pagamento do Preço do Seguro
18. Rescisão e Cancelamento
19. Obrigações e Responsabilidades do Segurado
20. Atualização de Valores Contratados e Encargos Moratórios
21. Perda de Direitos
22. Procedimentos em Caso de Sinistro
23. Documentação Necessária para Regulação de Sinistro

24. Liquidação (Indenização) de Sinistros
25. Formas e Procedimentos para Pagamento da Indenização
26. Reintegração do Limite Máximo de Indenização e Valores Segurados
27. Prescrição
28. Sub-rogação (Transferência) de Direitos
29. Foro
30. Cláusula Específica de Cobertura por Embargo e Sanções
31. Cláusula de Consentimento para Uso de Dados

### Garantias

- Garantias Básicas de Casco
  - Garantia Básica I: Compreensiva – Colisão, Incêndio e Roubo/Furto
  - Garantia Básica II: Indenização integral Casco (por Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto)
  - Garantia Básica III: Indenização Casco por Incêndio, Roubo ou Furto
- Garantia Básica De Responsabilidade Civil Facultativa Auto (RCF-A)

### Coberturas Adicionais

- Coberturas Adicionais de Casco
- Cobertura Adicional para Danos Elétricos
- Cláusula de Despesas Extraordinárias – Casco
- Cláusula de Cobertura para Carga e Descarga – Caminhão Leve, Reboque, Rebocador, Semirreboque, caminhonete ( Pick-up) Pesada Carga
- Cláusula de Cobertura Para Chapa de Fabricante
- Coberturas Adicionais - Responsabilidades Civil Facultativa Automóvel - RCF-A
- Cobertura de Acidentes Pessoais Passageiros – APP
- Stop Loss

## Dicionário das Condições Gerais – Seguro Automóvel, RCF-A e APP

Sabemos que as Condições Gerais podem ser complicadas de entender, principalmente por causa das palavras técnicas que precisam ser utilizadas.

Pensando nisso, criamos este dicionário para lhe ajudar a entender melhor este documento, apresentando os significados que algumas palavras e expressões terão ao longo do documento. Vamos lá!

**A ACEITAÇÃO:** Aprovação da proposta de seguro pela AXA.

**ACESSÓRIO:** Peça que não é essencial para o veículo segurado funcionar, mas que, quando instalada, promove uma melhoria, uma decoração, proteção ou lazer para o usuário.

**ACIDENTE:** Acontecimento inesperado, imprevisível e involuntário que pode causar dano(s) a pessoa ou coisa.

**ACIDENTE PESSOAL:** Evento súbito, involuntário, violento, que causa lesão física em decorrência de um acidente de trânsito com o veículo segurado, resultando em morte ou invalidez permanente (total ou parcial).

**AGRAVAMENTO DO RISCO:** Atos ou omissões que aumentam as chances de ocorrer um sinistro, ou seja, um acidente, ou alteram a intensidade dos danos. Podem ser praticados pelo Segurado, prepostos, representantes, funcionários ou beneficiários, após feita a Proposta à Seguradora. Podem resultar em alterações no preço do seguro, condições do seguro, perda do direito à indenização ou até mesmo cancelamento do contrato.

**APÓLICE:** É o documento que a Seguradora emite quando aceita o seu Seguro. Nela, constam informações importantes do Seguro que você adquiriu. Deve ser sempre consultada quando precisar utilizar seu Seguro. Estabelece os direitos e obrigações das partes, descrevendo as garantias contratadas.

**APROPRIAÇÃO INDÉBITA:** É quando ocorre uma apropriação do veículo sem o consentimento do Segurado.

**AVARIA:** Qualquer dano, deterioração ou desgaste que ocorra a algo.

**AVARIA PRÉVIA:** Danos que já existiam antes da contratação do seguro e que, portanto, não estão cobertos por ele.

**AVISO DE SINISTRO:** É a comunicação do Segurado à AXA sobre a ocorrência de sinistro. Esta comunicação deve ser feita de imediato e de forma detalhada, possibilitando que a Seguradora possa tomar as providências necessárias. A ausência de aviso de sinistro ou o aviso tardio, gera consequências ao Segurado.

**B BENEFICIÁRIO:** Pessoa física ou jurídica à qual é devida a indenização em caso de sinistro.

**BÔNUS:** É o desconto concedido ao Segurado do seu tempo de seguro e de seu histórico de sinistros.

**C CEP DE PERNOITE:** É o CEP do local em que o veículo permanece durante a noite.

**CEP DE RISCO:** É o CEP do local onde o veículo circula por mais de 75% do tempo durante a semana.

**CONDIÇÕES CONTRATUAIS:** Conjunto de todas as regras do Seguro. Compostas por: Apólice, Condições Gerais e Condições Especiais. Também pode ser chamado de “Contrato de Seguro”.

**CONDIÇÕES ESPECIAIS OU ACESSÓRIAS:** Conjunto de regras específicas que tratam das diferentes coberturas que podem ser contratadas dentro de um mesmo plano de seguro.

**CONDIÇÕES GERAIS:** Conjunto de regras gerais que regem a contratação de um mesmo plano de seguro. É esse documento que você está lendo.

**CONDIÇÕES PARTICULARES:** Conjunto de regras que personalizam um plano de seguro, alterando, cancelando ou introduzindo novas regras nas Condições Gerais e/ou Especiais. Elas individualizam tópicos ou coberturas específicas para cada contrato em particular, trazendo regras específicas para cada contratação.

**D DANO MORAL:** É o sofrimento emocional, constrangimento ou desconforto causado a alguém, prejudicando sua dignidade ou bem-estar psicológico. Também pode se

referir a prejuízos financeiros indiretos para empresas devido a danos à sua reputação ou imagem.

**DANO ESTÉTICO:** Lesão física caracterizada pela redução ou perda de padrão de beleza ou estética, mas sem a ocorrência de sequelas que interfiram no funcionamento do organismo.

**E EMOLUMENTOS:** São as despesas adicionais que a Seguradora cobra do Segurado. Normalmente essas despesas são parcelas tributárias (impostos, por exemplo).

**ENDOSSO:** É um documento emitido pela Seguradora sempre que houver necessidade de fazer alterações nos dados e condições de um contrato de seguro, de comum acordo com o Segurado.

**EQUIPAMENTOS:** São peças ou aparelhos permanentemente fixos no veículo segurado, originais ou não originais, com exceção daqueles considerados acessórios.

**EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO:** Dispositivo utilizado para acompanhar informações do veículo, especialmente para fins de segurança em casos de roubo ou furto. Esse equipamento pode funcionar por meio de radiofrequência ou rastreamento via satélite (GPS/GPRS).

**F FRANQUIA:** É um valor ou percentual estabelecido na apólice pelo qual o Segurado tem que pagar em caso de

sinistro de Perda Parcial. Sem o pagamento, não há indenização.

**FRANQUIA PERDA TOTAL:** É um valor ou percentual estabelecido na apólice pelo qual o Segurado tem que pagar em caso de sinistro de Indenização Integral (Perda Total) do Veículo Segurado. Sem o pagamento, não há indenização.

**FURTO:** subtrair, para si ou para outra pessoa, algum bem de outra pessoa (Art.155 do Código Penal Brasileiro).

**FURTO SIMPLES:** subtrair bem sem qualquer tipo violência ou ameaça e que não deixe qualquer vestígio.

**FURTO QUALIFICADO:** é a subtração de algum bem que ocorre mediante arrombamento (destruição ou rompimento de algum obstáculo) abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza, com emprego de chave falsa ou mediante concurso de duas ou mais pessoas.

**I** **INDENIZAÇÃO:** Valor que a AXA deve pagar ao Segurado ou beneficiário em caso de sinistro coberto por este seguro.

**INDENIZAÇÃO INTEGRAL AO VEÍCULO SEGURADO:** Isso acontece em caso de roubo ou furto total do veículo segurado, ou quando os prejuízos resultantes de um sinistro coberto atingem ou ultrapassam 75% do valor do bem segurado, conforme previsto na apólice.

**INDENIZAÇÃO PARCIAL:** Isso ocorre quando os danos causados ao veículo por um único evento não chegam a 75% do valor do bem segurado, conforme

previsto na apólice. Também é considerada indenização parcial os casos de incêndio parcial, roubo ou furto localizado do veículo segurado, desde que os danos desses eventos não alcancem 75% do valor do bem segurado.

**INVALIDEZ PERMANENTE:** é a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de algum membro ou órgão do corpo humano.

**L** **LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI):** No caso de contratação de várias coberturas numa mesma apólice, é comum o contrato estabelecer, para cada uma delas, um distinto limite máximo de responsabilidade por parte da seguradora. Cada um deles é denominado o Limite Máximo da Indenização (ou a Importância Segurada), de cada cobertura contratada. Ressalte-se que estes limites são independentes, não se somando nem se comunicando.

**BLOQUEIO(LOCKOUT):** Paralisação dos serviços ou atividades de uma empresa ou empresas de atividades afins, por iniciativa de seus administradores ou do sindicato patronal respectivo.

**LUCROS CESSANTES:** É a perda de receita em consequência do veículo segurado e/ou terceiros de utilização comprovadamente profissional, ter ficado parado (para reparos, por exemplo), em razão de um sinistro coberto e indenizado pela seguradora

**M MÉDIA MONTA:** é quando os danos são em partes externas, estruturais e mecânicas, mas que podem ser substituídas, permitindo que o veículo volte a circular. Porém, para que isso aconteça, o automóvel precisa passar por vistoria.

**CARGA E DESCARGA:** é o ato de descarregar o conteúdo de dentro da caçamba de caminhões que possuem a função de inclinar sua parte traseira de modo que a carga escorregue naturalmente para fora da caçamba.

**P PRÊMIO:** É a quantia que o Segurado paga pelo seguro contratado. Passaremos a chamar de Preço do Seguro.

**PRÊMIO DEPÓSITO:** Este é um valor inicial ou fração de um prêmio acordado previamente entre as partes, que o Segurado paga à Seguradora quando uma apólice é emitida.

**PRESCRIÇÃO:** É um termo jurídico que significa a perda de um direito por não tê-lo exercido dentro de um prazo específico. Esse prazo é sempre dado por lei.

**PROPONENTE:** Pessoa, física ou jurídica, que pretende fazer o seguro, preenchendo e assinando uma proposta.

**PROPOSTA:** Instrumento que formaliza o interesse do proponente em contratar, renovar ou alterar o seguro. No caso de apólices coletivas, abrange tanto a proposta do estipulante como também as propostas de adesão dos segurados individuais.

**R REGIÃO DE CIRCULAÇÃO:** Local onde o veículo se expõe ao risco, ou seja, que trafega habitualmente na maior parte do tempo (igual ou maior que 75% do tempo de utilização) e/ou na região em que resultar na maior taxação do prêmio.

**REGULAÇÃO DE SINISTRO:** São os procedimentos realizados quando ocorre um sinistro, com o objetivo de apurar suas causas, circunstâncias e valores envolvidos. Isso é feito para determinar se o sinistro está coberto pelo seguro ou não.

**RESPONSABILIDADE CIVIL:** é a obrigação imposta por lei, a cada um, de responder pelo dano que causar a outras pessoas.

**ROUBO:** Subtrair bem, para si ou para outra pessoa, utilizando violência ou grave ameaça. Também será considerado roubo o ato de, depois de ter subtraído o bem, reduzir a capacidade de resistência do proprietário da coisa (conforme artigo 157 do Código Penal).

**S SALVADO:** Bens resgatados de um sinistro e que ainda possuem valor comercial.

**SEGURADO(A):** É a pessoa física ou jurídica que contratou o Seguro, ou seja, você. Assim, nas Condições Contratuais podemos te tratar como “Segurado” ou “você”.

**SEGURADORA:** É a AXA Seguros S.A empresa identificada na especificação da apólice devidamente constituída e autorizada a funcionar no país, que garante os interesses e riscos cobertos

pelo seguro na vigência da apólice.

**SINISTRO:** Ocorrência de um fato que gere prejuízo (conforme definido nas Condições Gerais) em que o dano esteja coberto pelo seguro.

**SUB-ROGAÇÃO:** Direito da seguradora, que pagou a indenização ao Segurado, de assumir os direitos deste contra terceiros responsáveis pelos prejuízos.

**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP):** É a autarquia que controla e fiscaliza o mercado de seguros no Brasil.

**T TERCEIRO:** No contexto do seguro, é a pessoa envolvida no acidente que não seja o Segurado ou seus ascendentes (pais, por exemplo), descendentes (filhos, por exemplo), cônjuge, irmãos ou quaisquer outras pessoas que morem com ele ou que sejam dependentes financeiros dele.

**V VALOR DETERMINADO (VD):** Nesta modalidade, as partes estipulam, no momento da contratação do seguro, um valor fixo em moeda corrente nacional (Real). Em caso de indenização integral (perda total), o Segurado receberá essa quantia.

**VALOR DE MERCADO REFERENCIADO (VMR):** Nesta modalidade, as partes estipulam, no momento da contratação do seguro, que em caso de indenização

integral (perda total), o segurado receberá uma quantia variável em moeda corrente nacional (Real). Essa quantia é determinada com base em uma tabela de referência previamente estabelecida na proposta de seguro (normalmente, tabela FIPE), combinada com um fator de ajuste. Esse fator é aplicado sobre o valor de cotação do veículo na data do pagamento do sinistro, caso tenha sido contratado.

**VALOR DE NOVO:** É o preço de construção ou aquisição de um bem idêntico ou similar, sem uso prévio, no dia e local do sinistro.

**VEÍCULO ELÉTRICO:** É um automóvel movido por um motor elétrico, no qual utiliza energia química armazenada através de baterias recarregáveis que é convertida em energia elétrica.

**VEÍCULO HÍBRIDO:** é um automóvel alimentado por dois tipos de motores: combustão e eletricidade, ou seja, o funcionamento deste veículo ocorre com a utilização de gasolina, etanol ou diesel e eletricidade.

**VIGÊNCIA:** É o período de duração do contrato de seguro.

**VISTORIA PRÉVIA:** É a inspeção feita pela AXA antes da aceitação do risco, para verificar a existência, as características e estado de conservação do veículo.



# Olá, esta é a “CG” do seu Seguro Automóvel, RCF-A e APP.

## 1. APRESENTAÇÃO

Prezado cliente, obrigado por contratar o **Seguro Automóvel, Responsabilidade Civil Facultativa - Automóvel - RCF-A e Acidentes Pessoais Passageiros - APP** da AXA Seguros.

Apresentamos as Condições Contratuais (Condições Gerais, Condições Especiais e Condições Particulares) do seu Seguro! Através delas, nós iremos estabelecer a nossa relação e determinar como irão funcionar as coberturas contratadas no seu seguro.

É importante saber que apenas as coberturas que você contratou na apólice são aplicáveis ao seu seguro. Ou seja, você só precisa se preocupar com as informações que realmente dizem respeito ao seu seguro, sem se confundir com outras cláusulas que não são aplicáveis. Caso tenha dúvida, entre em contato conosco.



**Para maiores informações, ligue para a AXA Seguros:**

O **AXA Help** é um canal preparado para atender o segurado com cuidado e atenção, atuando como uma esfera inicial para esclarecimento de dúvidas, atendimento de solicitações, solução de reclamações e registro de elogios.

A **Ouvidoria** está disponível para atuar na defesa do direito dos consumidores solucionando **reclamações eventualmente não atendidas pelos canais de atendimento habituais**.

SAC AXA Help

**0800 292 4357**



Todos os dias da semana

[www.axa.com.br](http://www.axa.com.br) – Área do Cliente

Ouvidoria

**0800 292 1600**

Segunda a sexta, das 9h às 18h

[www.axa.com.br](http://www.axa.com.br) – Ouvidoria

[ouvidoria@axaseguros.com.br](mailto:ouvidoria@axaseguros.com.br)

## 2. INFORMAÇÕES PRELIMINARES



A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco pela Seguradora.



O registro deste plano na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) é automático e não representa aprovação, incentivo ou recomendação por parte da SUSEP.



Você poderá consultar as Condições Contratuais e demais regras aplicáveis ao seguro adquirido no endereço eletrônico (site) [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de processo da SUSEP que consta na Apólice.



Também poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no mesmo site citado acima, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.



Os custos com tradução referentes ao reembolso de despesas pagas no exterior ficarão a cargo da AXA.

## 3. OBJETIVO DO SEGURO

O objetivo deste seguro é garantir a você a indenização dos prejuízos sofridos e das despesas devidamente comprovadas, decorrentes dos riscos cobertos e relativos ao(s) veículo(s) segurado(s), de conformidade com o disposto nas Condições e limites previstos neste contrato.



## 4. ÂMBITO GEOGRÁFICO

Este seguro cobre sinistros ocorridos em todo o Brasil, a não ser que exista alguma regra específica que diga o contrário.



### Para a cobertura de Casco

A garantia se estende para Argentina, Paraguai e Uruguai.



### Para a cobertura de RCF-A

A garantia poderá ser estendida para Argentina, Paraguai e Uruguai, se contratadas as cláusulas específicas de extensão de âmbito geográfico para RCF-A, com pagamento de prêmio adicional, que será fixado a segundo risco dos seguros obrigatórios de Carta Verde e Carta Azul (RCTR-VI).

## 5. FORMA DE CONTRATAÇÃO DA APÓLICE



### Coberturas de Casco – Modalidades Valor de Mercado Referenciado (VMR) e Valor Determinado (VD)

**1º Risco Absoluto:** A AXA indenizará todos os prejuízos cobertos, sem aplicação de proporcionalidade (rateio), até os limites e sublimites da apólice, descontadas as franquias, quando houver. A indenização estará limitada ao Limite de Indenização e os sublimites previstos na Apólice. Serão descontadas possíveis franquias.



### Coberturas de RCF-A Danos Corporais, Danos Morais, CI 112 - Extensão de Danos Corporais a Dirigentes, Sócio, Empregados/Prepostos e APP DMH – Despesas médicas hospitalares

**2º Risco Absoluto:** A AXA indenizará integralmente os prejuízos cobertos, sem aplicação de proporcionalidade (rateio), em excesso ao seguro primário, até os limites da apólice, descontadas as franquias, quando houver. A AXA indenizará apenas os prejuízos cobertos que excederem a cobertura do seguro principal (primário), sem dividir os custos (rateio). A indenização estará limitada ao Limite de Indenização e aos limites previstos na Apólice. Serão descontadas possíveis franquias.

### 5.1. Tipos de Oficinas

Se ocorrer algum sinistro de indenização parcial, coberto pelo seguro e que demande reparo do veículo, este será realizado utilizando o tipo de oficina escolhida no momento da contratação do seguro. Esta informação constará na apólice ou endosso. A AXA oferece dois tipos de contratações:

#### Oficina Referenciada

Neste caso, o segurado deverá levar o veículo para uma oficina da rede referenciada da AXA.

##### Atenção!

Se não houver oficina referenciada na região do sinistro, a AXA indicará uma oficina, garantindo o mesmo padrão de atendimento, sem custos extras.

Se houver oficina referenciada e o segurado/condutor levar o veículo para uma outra oficina, que não faça parte da rede referenciada; ou se recusar a aceitar a indicação da AXA, o segurado: perderá o direito aos reparos ou reembolso e a garantia dos reparos realizados.

#### Oficina de Livre Escolha

Em caso de sinistro coberto e indenizável, o segurado/condutor poderá levar o veículo para qualquer oficina de sua escolha: referenciada ou não. No entanto, para autorizar os serviços, a AXA analisará os orçamentos da oficina escolhida, a verificar se os preços praticados estão de conformidade com os preços do mercado. Além disso, a oficina deverá estar regularizada conforme legislação vigente e junto aos órgãos competentes.

##### Atenção!

Se houver cobrança de diárias de estadia na oficina de livre escolha, ainda que aprovado o reparo pela AXA, este custo ficará por conta do segurado.

## 5.2. Tipos de Peças

A AXA Seguros disponibiliza para os segurados a possibilidade de contratação do tipo de peças que serão utilizadas nos reparos dos sinistros de perda parcial, sendo:

### Peças Genuínas

São peças originais de fábrica, iguais às usadas na montagem do veículo. São vendidas apenas em concessionárias e lojas autorizadas.

### Peças Não Genuínas

São aquelas peças vendidas pelo fabricante para outras lojas, que não têm o logo, marca ou símbolos da montadora em suas estruturas e que mantenham todas as suas especificações técnicas e funcionalidades originais.

### Atenção!

Em qualquer contratação, a falta de peça não irá alterar o sinistro de perda parcial para Indenização Integral.

## 6. EXCLUSÕES GERAIS: RISCOS E PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PARA TODAS AS COBERTURAS

- **Qualquer indenização prevista na apólice, referente a qualquer prejuízo ocorrido enquanto qualquer veículo nela segurado estiver sendo:**
  - a. Utilizado em regiões geográficas (areias fofas ou movediças, praias, várzeas, rios, represas, ribeirões, córregos, entre outros) ou caminhos inapropriados para o tráfego de veículos, ainda que um órgão competente tenha autorizado o tráfego nesses locais (exemplos: trilhas, estradas impedidas, aeroportos, entre outros), salvo se, esta for a única opção de trânsito no momento do sinistro e que tenha a obrigatoriedade expressa das autoridades de trânsito competentes, comprovada pelo segurado.
  - b. Utilizado em trânsito por trilhas, estradas ou caminhos impedidos, não abertos ao tráfego ou em areias fofas ou movediças, bem como por praias e regiões ribeirinhas, mesmo que tenham sido autorizados pelo órgão competente.
  - c. Utilizado em participação do veículo segurado em competições, apostas, provas de velocidade, trilhas, legalmente autorizadas ou não, inclusive treinos preparatórios. Para a garantia de Acidentes Pessoais de Passageiros, quando se tratar de provas de velocidades legalmente reconhecidas, não há esta exclusão.
  - d. Submetido a riscos desnecessários ou nitidamente perigosos, seja antes, durante ou depois de um sinistro.
  - e. Sinistros causados por não respeitar leis, como dirigir sem Carteira de Habilitação ou com ela cassada, suspensa ou em categoria diferente do veículo usado pelo Segurado.

- **Qualquer acidente, lesão, perdas ou danos direta ou indiretamente resultantes de:**
  - a. Material ou contaminação nuclear, incluindo qualquer tipo de explosão nuclear, contaminação radioativa, tóxica, explosivas ou exposição a radiações nucleares ou ionizantes.
  - b. Apropriações indébitas, estelionato ou extorsão.
  - c. Guerras, rebeliões, revoluções ou qualquer outro tipo de ato militar e suas consequências.
  - d. Tumultos, atos de hostilidade, motins, terrorismo, greves, bloqueio (lock-out) (quando o próprio empregador impede que os funcionários entrem no local de trabalho), depredações, pichações, vingança, rebelião, detenção, apreensão, confisco, ainda que estes atos não tenham efetivamente ocorrido (tentativa). Da mesma forma, também estão excluídos os atos feitos de propósito, com intenção de destruir os bens segurados.
  - e. Responsabilidades assumidas em contratos ou acordos, exceto quando autorizado pela AXA. Também danos de responsabilidades que o segurado aceitou em contrato e que não existiriam se não tivesse firmado esse contrato.
  - f. Danos resultantes de prestação de serviços especializados de natureza técnico-profissional a que se destine o veículo e não relacionados com sua locomoção;
  - g. Atos ilícitos cometidos com intenção ou por negligência grave por pessoas dependentes do segurado ou condutor. Também por sócios, cônjuge, parentes ou pessoas que morem ou dependam economicamente do segurado ou condutor.
  - h. Atos ilícitos praticados com dolo (com intenção) ou ato culposo grave que possa ser comparado a dolo, cometidos por pessoas dependentes do segurado ou condutor. Também por sócios, cônjuge, parentes ou pessoas que morem ou dependam economicamente do segurado ou condutor. No caso de pessoa jurídica, esta exclusão aplica-se também aos sócios, controladores, aos seus dirigentes e administradores, beneficiários e aos seus representantes.
  - i. Danos se o veículo foi alugado ou emprestado a terceiros ou ocorridos enquanto estiver com terceiros para venda.
  - j. Reembolso de reparo feito no veículo segurado sem conhecimento e concordância da AXA.
  - k. Qualquer indenização ou reembolso no caso de danos ao veículo segurado ou a terceiros, se o veículo segurado não estiver em condições seguras para trafegar, incluindo, mas não se limitando a: desgastes naturais decorrentes do uso, defeitos mecânicos ou elétricos, suspensões rebaixadas, falta de manutenção preventiva ou corretiva, defeitos de fabricação e/ou de projeto, falhas em componentes ou materiais que comprometam a integridade estrutural ou funcional do veículo, bem como modificações não autorizadas ou falhas na execução de serviços realizados por oficinas, sejam elas referenciadas ou não.
  - l. Danos causados pela má utilização do veículo, transporte inadequado de cargas ou pela ausência de medidas que poderiam preservar o veículo após um sinistro.

- m. Danos ocorridos enquanto o veículo segurado estiver parado ou imobilizado exclusivamente para fins de manutenção, reparo, revisão ou qualquer intervenção técnica, realizados em oficinas, centros de serviço, garagens ou locais similares, incluindo tombamentos, quedas, desmontagens ou movimentações realizadas por terceiros, ainda que em oficinas autorizadas ou referenciadas.

## 7. DOCUMENTOS DO SEGURO



Este seguro é composto pela Apólice, Aditivos, Condições Gerais, Especiais e Particulares, Proposta assinada, Ficha de Informações, Questionários e outros documentos apresentados, os quais deram origem à contratação.



Qualquer alteração no conteúdo desses documentos só é válida se for feita por escrito, mediante uma proposta assinada pelo Proponente ou seu Representante legal, com concordância prévia entre Segurado e AXA. A AXA fornecerá protocolo da proposta, com data e hora do recebimento.



Por fim, a AXA só será considerada ciente das circunstâncias que previstas nos documentos acima, bem como daquelas que tenham sido comunicadas posteriormente de acordo com as condições deste contrato. Assim, nenhuma presunção de que a AXA tinha conhecimento será válida se não estiver documentada conforme as regras previstas neste seguro.

## 8. PRODUTO AXA SEGUROS

O Seguro AXA Frota pode ser contratado apenas por pessoa jurídica, oferecendo as coberturas que seguem:

### Automóvel



### RCF-A



Responsabilidade Civil Facultativa-Automóvel

### RCF-C



Responsabilidade Civil Facultativa-Conducutor

### APP



Acidentes Pessoais de Passageiros

## Modalidades

### Valor de Mercado Referenciado (VMR)

Nesta modalidade, em caso de perda total (indenização total integral do veículo), o valor da **indenização é**

**variável, com base em tabela de referência de veículos.** Essa tabela estará indicada na apólice proposta, conjugada com fator de ajuste, em percentual, a ser aplicada sobre o valor da cotação do veículo na data do sinistro.

Para veículos contratados como “zero quilometro”, caso ocorra a perda total (necessidade de indenização total do veículo) logo nos primeiros 180 dias, a indenização será pelo valor de mercado do veículo “zero quilômetro” previsto na tabela de referência, fixada na proposta de seguro e conjugada com o Fator de Ajuste no momento do pagamento do sinistro.

**Atenção!**

Os 180 dias citados acima começam no dia da saída do veículo da concessionária ou no fim da vigência da apólice, o que ocorrer primeiro.

Se a apólice vencer antes dos 180 dias para a cobertura do veículo “zero quilometro”, esta condição será mantida na renovação da apólice, porém apenas em relação aos dias que faltaram para completar os 180 originalmente previstos.

**Valor Determinado (VD)**

Nesta modalidade, em caso de perda total (indenização total do veículo), **a indenização será um valor fixo**, definido entre Segurado e AXA. Esse estará especificado na apólice e será igual ao Limite Máximo de Indenização.

**Atenção!**

Mesmo que a tabela de referência aponte valores diferentes, a indenização será sempre o valor pré-determinado entre AXA e Segurado.

## 9. CONTRATAÇÃO, ACEITAÇÃO, ALTERAÇÃO DO SEGURO E/OU DO RISCO E RENOVAÇÃO

9.1 A contratação, modificação/alteração do seguro e/ou do risco, bem como a renovação do seguro deverá ser feita por meio de proposta escrita que contenha os elementos essenciais para exame, aceitação ou recusa do(s) risco(s) proposto(s), bem como a informação da existência de outros seguros cobrindo os mesmos interesses contra os mesmos riscos, assinada pelo proponente, seu representante legal, desde que por expressa solicitação de qualquer um dos anteriores.

9.2 A seguradora poderá solicitar, simultaneamente à apresentação da proposta e, deste modo, fazendo parte integrante da mesma, questionário e/ou ficha de informação para um melhor exame do(s) risco(s) proposto(s).

9.3 Em caso de aceitação, a proposta passará a integrar a apólice de seguro.

9.4 A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, o protocolo que identifique a proposta por ele recebida, com a indicação da data e hora de seu recebimento.

9.5 A Seguradora poderá recusar o fornecimento de protocolo para a proposta, previamente à sua análise, que não satisfaça a todos os requisitos formais estabelecidos para o seu efetivo e formal recebimento, devolvendo-a ao proponente para atendimento das exigências.

9.6 A Seguradora disporá do prazo de até 25 (vinte e cinco) dias, para manifestar-se sobre a proposta, para recusar ou aceitar o risco que lhe foi proposto quer seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem em modificações de risco.

9.7 A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, nos prazos acima determinados, caracterizará a aceitação tácita do risco proposto. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora procederá à comunicação formal, justificando a recusa.

9.8 A contagem do prazo de avaliação da proposta será interrompida, caso a Seguradora, justificando o(s) novo(s) pedido(s), solicite documentos complementares inspeção prévia ou perícias para melhor análise do risco(s) proposto(s). O prazo terá novo início, a partir do primeiro dia útil após a data em que se der a entrega da documentação, da inspeção prévia ou da conclusão da(s) perícia(s).

9.9 A contratação de seguro poderá ser condicionada à realização de inspeção prévia pela Seguradora. A falta de inspeção prévia não desobriga o proponente de declarar fatos e circunstâncias que lhe sejam perguntados, que saiba ou deveria saber, na forma do artigos 44 e parágrafos da Lei 15.040/2024.

9.10 A seguradora deverá informar, por escrito, ao proponente ou seu representante legal, sobre a inexistência de cobertura especificando os motivos da recusa.

9.11 Na hipótese prevista anteriormente, é vedada a cobrança de prêmio total ou parcial.

9.12 O eventual recebimento antecipado de prêmio, no todo ou em parte, não caracterizará a aceitação automática do seguro. No entanto, inicia-se um período de cobertura condicional. Em caso de não-aceitação, a cobertura de seguro terá validade ainda por 2 (dois) dias úteis após o recebimento da recusa pelo segurado/ representante legal, descontando-se do prêmio pago apenas o período, proporcional ao tempo (pro-rata temporis), em que vigorou a cobertura condicional e devolvendo-se ao Segurado a diferença do prêmio recebido antecipadamente, se houver, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados a partir da formalização da recusa, decorrido o qual, será devida atualização monetária desde a data do pagamento pelo Segurado/ representante legal até a data da efetiva restituição, de acordo com as normas e índice vigente na data da devolução.

9.13 Na hipótese de não cumprimento do prazo máximo definido, a importância a ser devolvida pela Seguradora será atualizada com base na variação positiva do IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), desde a data da proposta até a data do efetivo pagamento, acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora, calculados com base no menor dos seguintes índices momento da satisfação da obrigação:

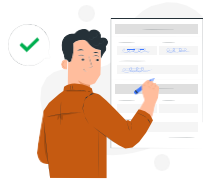
a) Juros conforme a taxa legal estabelecida no Art.406 do Código Civil; ou

b) Juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.

9.14 A emissão da apólice, ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data da aceitação da proposta pela Seguradora.

## 10. INFORMAÇÕES DO RISCO

As informações sobre o risco são muito importantes para a AXA avaliar a frota. Elas ajudam a decidir se aceitam ou recusam a proposta de seguro e a definir o preço (prêmio) certo para cobrir o risco.



**Importante!**

É fundamental que o Segurado forneça informações verdadeiras, pois isso é uma obrigação legal. Se as informações estiverem incorretas ou forem falsas, **o Segurado pode perder direito à indenização ou ter ela reduzida, caso ocorra um sinistro.**

### 10.1. Tipo de Utilização

É importante selecionar o tipo de uso correto ao solicitar um seguro, considerando todas as opções disponíveis. Dessa forma, você garante que o uso está adequado para a finalidade informada neste documento.

**Atenção!**

Se houver informações incorretas ou omitidas que possam afetar a aceitação da proposta ou o valor do prêmio, o direito à indenização pode ser prejudicado.

| Tipo de Uso                              | Definição                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Particular/Empresa</b>                | Veículo usado para fins particulares e/ou em atividades da empresa, como uso pessoal para ir e voltar do trabalho, bem como entrega de mercadorias da empresa. |
| <b>Representação comercial</b>           | Veículo utilizado em atividades profissionais, como por exemplo, visita a clientes e fornecedores, vendas, reuniões etc.                                       |
| <b>Veículo operacional</b>               | Veículo destinado à realização de tarefas ligadas diretamente à atividade econômica da empresa.                                                                |
| <b>Táxi</b>                              | Veículo destinado ao transporte de passageiros e provido de taxímetro ou não e que possam atuar em serviços de aplicativos.                                    |
| <b>Transporte por aplicativos</b>        | Veículo destinado ao transporte de passageiros por serviços de aplicativo.                                                                                     |
| <b>Locação/Aluguel</b>                   | Veículo destinado para locação/aluguel à terceiros.                                                                                                            |
| <b>Fretamento</b>                        | Veículo destinado ao transporte de passageiros.                                                                                                                |
| <b>Ambulância/Socorro médico</b>         | Veículo equipado para o transporte de doentes ou feridos e prestação de primeiros socorros.                                                                    |
| <b>Bombeiro</b>                          | Veículo equipado para o uso em operações contra incêndios e outras emergências, sendo carros oficiais ou não.                                                  |
| <b>Autoescola</b>                        | Veículo destinado à aprendizagem/formação de condutores.                                                                                                       |
| <b>Test-Drive/Empréstimo</b>             | Veículo destinado a testes e empréstimos a clientes.                                                                                                           |
| <b>Competição</b>                        | Veículo desenvolvido e equipado para atividades de competição.                                                                                                 |
| <b>Eventos</b>                           | Veículo destinado à participação em eventos automobilísticos.                                                                                                  |
| <b>Publicitário/Exposição</b>            | Veículo destinado à publicidade e eventos de exposição automotiva.                                                                                             |
| <b>Escolar</b>                           | Veículo destinado ao transporte de pessoas como por exemplo, estudantes, professores etc.                                                                      |
| <b>Funerário</b>                         | Veículo destinado ao traslado de corpos, sendo carros oficiais ou não.                                                                                         |
| <b>Policimento/Vigilância</b>            | Veículo destinado à segurança pública ou privada, sendo carros oficiais ou não.                                                                                |
| <b>Escolta/Batedores</b>                 | Veículo destinado à escolta armada ou não, em segurança pública ou privada.                                                                                    |
| <b>Ronda</b>                             | Veículo destinado à segurança pública ou privada, armada ou não.                                                                                               |
| <b>Coleta de Lixo</b>                    | Veículo destinado ao serviço de coleta de lixo.                                                                                                                |
| <b>Transporte de Valores</b>             | Veículos destinados ao transporte de valores.                                                                                                                  |
| <b>Transporte de Veículos/Cegonheiro</b> | Veículo destinado à remoção/transporte de veículos.                                                                                                            |
| <b>Transporte de Fumo</b>                | Veículo destinado ao transporte de fumo e produtos derivados.                                                                                                  |
| <b>Guincho/Reboque de veículos</b>       | Veículo destinado à remoção/transporte de veículos.                                                                                                            |
| <b>Órgão Público</b>                     | Veículos utilizados na administração pública (ministérios, secretarias, tribunais de justiça etc.).                                                            |

## 10.2. Propriedade dos Veículos

Apresentamos a seguir o quadro que define as opções de propriedade dos veículos passíveis de cobertura neste contrato de seguro:

| Propriedade dos Veículos                               | Definição                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Própria empresa PJ</b>                              | Veículo de propriedade Pessoa Jurídica. Ou seja, o mesmo CNPJ Proponente da cotação.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sócios comprovados mais cônjuge e filhos</b>        | Veículo de propriedade Pessoa Física, que componha o quadro societário da Empresa proponente da cotação, incluindo também seus descendentes diretos como cônjuge, companheiro(a) e filhos, bem como empresas nas quais esses indivíduos também componham o quadro societário. |
| <b>Alugado (desde que para uso da própria empresa)</b> | Veículo de propriedade Pessoa Jurídica (Locadora), que sejam locados para utilização exclusiva nas atividades do CNPJ Proponente.                                                                                                                                             |
| <b>Empresa do grupo com mesmo quadro societário</b>    | Veículo de propriedade de outra Empresa PJ, que possua sócios em comum com o CNPJ Proponente da cotação.                                                                                                                                                                      |

**10.2.1.** Não serão aceitos veículos de propriedade de:

- **Empregados do Segurado;**
- **Familiares de sócios e diretores da empresa; e**
- **Prepostos/terceiros (sejam eles pessoas físicas e/ou jurídicas).**

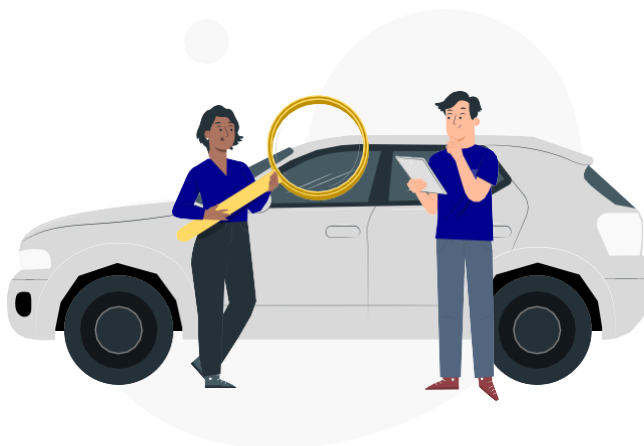
### 10.3. CEP de Circulação

É o CEP do local onde o veículo circula mais que 75% da semana. Quando o veículo circular em vários locais e não for possível definir o CEP Circulação, o local de circulação será o CEP da Matriz/Filial da Empresa em que veículo está vinculado.

## 11. VISTORIA PRÉVIA

A **Vistoria Prévia** é uma forma que a AXA usa para verificar as condições do veículo e é determinante para que a Seguradora informe se irá ou não aceitar o risco do Segurado.

Para realizar a Vistoria Prévia, o Segurado deverá apresentar o veículo de forma física ou digital, sempre que for solicitado pela AXA e especialmente nos seguintes casos:



- a) Seguro novo:** a vistoria poderá ser solicitada para veículo que nunca foi segurado e que não seja zero quilômetro.

- b) **Veículo zero quilômetro:** a vistoria poderá ser solicitada se a hora e data da saída do veículo da concessionária (conforme informação da nota fiscal) for anterior ao recebimento da proposta pela AXA.,
- c) No caso de Veículo com chassi remarcado, oriundo de leilão e/ou salvado.
- d) **Seguro novo:** a vistoria poderá ser solicitada para veículo que nunca foi segurado e que não seja zero quilômetro.
- e) **Renovações AXA:** a vistoria poderá ser solicitada para renovações feitas após 7 dias do vencimento da apólice anterior, renovações com troca de veículo, ou inclusão de veículo que não seja zero quilômetro; veículo com mais de 20 anos de uso, se houver inclusão de kit gás, blindagem, acessórios, equipamentos, inclusão de Cobertura para Casco, redução de franquia, veículo com chassi remarcado, oriundo de leilão e/ou salvado. **Renovação de outras seguradoras que não a AXA:** a vistoria poderá ser solicitada para veículos acima de 20 anos de uso, para renovações com troca de veículo, veículo com kit gás, blindagem, acessórios, equipamentos, veículo com chassi remarcado, oriundo de leilão e/ou salvado.
- f) **Pagamento em atraso:** a vistoria poderá ser solicitada caso o pagamento do prêmio esteja atrasado.
- g) **Endossos:** a vistoria poderá ser solicitada no caso de substituição ou inclusão de veículo, redução de franquia, inclusão da cobertura de casco, aumento de cobertura contratada, alteração de chassi, veículo com chassi remarcado, oriundo de leilão e/ou salvado.

## 12. VIGÊNCIA

12.1 O prazo de vigência da Apólice será de 01 (um) ano, quando outro prazo não for estabelecido contratualmente.

12.2 As apólices e os endossos terão seu início e término de vigência às 24 (vinte e quatro) horas das datas para tal fim neles indicadas.

12.3 Não havendo pagamento de prêmio quando do protocolo da proposta, o início de vigência da cobertura será a data de aceitação da proposta ou data distinta, mediante prévio acordo entre Segurado e Seguradora.

12.4 Caso a proposta seja recepcionada pela Seguradora, com adiantamento para futuro pagamento parcial ou total do prêmio, o início de vigência, será a partir da data de recepção da proposta pela Seguradora, exceto nos casos:



- **Seja necessária uma vistoria prévia.** Neste caso, a vigência começará na mesma data da vistoria ou após a vistoria.
- **Se for o caso de um veículo zero quilômetro ou de uma renovação da AXA,** a cobertura começa na data em que a proposta foi aceita pela seguradora.

## 13. RENOVAÇÃO

Depois do primeiro ano do Seguro, a apólice poderá ser renovada automaticamente por mais um ano (o Segurado será avisado com 30 dias de antecedência). Após essa primeira renovação, as próximas não ocorrerão de forma automática. Isso significa que elas precisarão ser discutidas e acordadas entre o Segurado e a AXA, bem como formalizadas por uma nova proposta de seguro e avaliação de riscos.



### Atenção!

Na análise mencionada acima, todos os termos da Cláusula 13 - Aceitação, Alteração do Seguro e/ou do Risco e Renovação do seguro destas Condições serão considerados.

## 14. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

14.1 O Segurado/Representante Legal que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e contra os mesmos riscos deverá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, a todas as sociedades seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.

14.2 A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura considerada.

14.3 Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses contra os mesmos riscos, em apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as sociedades seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:

I. Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o único vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do Segurado/Representante legal, limite máximo de indenização da cobertura e cláusulas de rateio;

II. Será calculada a "indenização individual ajustada" de cada cobertura, na forma abaixo indicada:

a) Se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo limite máximo de garantia, a indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas

relativas às coberturas que não apresentem concorrência com outras apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos de indenização. O valor restante do limite máximo de garantia da apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os limites máximos de indenização destas coberturas.

b) Caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização individual, calculada de acordo com o inciso I deste artigo.

III. Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o inciso II deste artigo;

IV. Se a quantia a que se refere o inciso III deste artigo for igual ou inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o segurado/representante legal a responsabilidade pela diferença, se houver;

V. Se a quantia estabelecida no inciso III for maior que o prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquele inciso.

14.4 A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada sociedade seguradora na indenização paga.

14.5 Salvo disposição em contrário, a sociedade seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização ficará encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto desta negociação, às demais participantes.



**Atenção!**

Esta cláusula não se aplica às coberturas que garantam morte e/ou invalidez.

## 15. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

A **Franquia** é um valor pré-estabelecido na proposta e/ou apólice de seguro, que, em caso de sinistro, corresponde à parte que o Segurado tem que pagar como parte do prejuízo a ser indenizado pela AXA. Sem o pagamento da franquia, não há indenização.

Neste contrato de seguro, existem diferentes tipos de franquia:

### **Franquia Normal**

É um valor definido pela Seguradora, levando em conta as características do veículo segurado e/ou da cobertura escolhida. Ela é aplicada em sinistros de Perdas Parciais.

### **Franquia Majorada**

Valor corresponde a 2 (duas) vezes o valor da franquia obrigatória e é aplicada em caso de Perdas Parciais.

### **Franquia Reduzida**

Valor equivalente à 50% (cinquenta por cento) da franquia obrigatória, aplicável aos sinistros de Perdas Parciais.

### **Participação Obrigatória do Segurado (POS)**

É igual ao valor da franquia obrigatória e se aplica a qualquer tipo de sinistro, seja ele Perdas Parciais ou Perda Total.

### 15.1. Perda Parcial

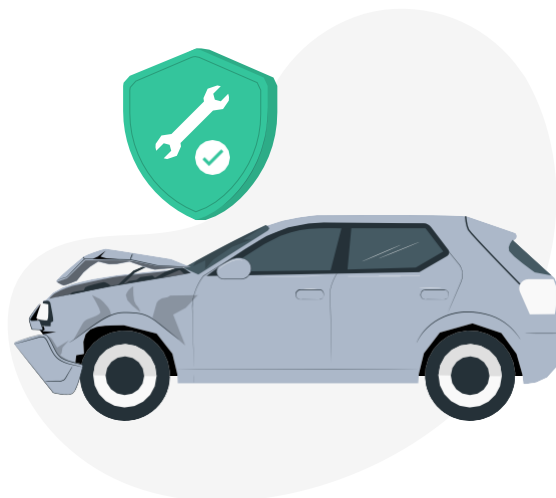
Sinistro de **Perda Parcial** é aquele no qual o veículo pode ser consertado. O Segurado terá que pagar a franquia, conforme tiver optado durante a contratação (Franquia Normal, Franquia Majorada, Franquia Reduzida ou Franquia POS).

Sendo a franquia a parte do prejuízo que é arcado pelo Segurado, a AXA só indenizará os prejuízos que forem maiores que o valor da franquia.

Para itens de série, acessórios e equipamentos, será deduzida a franquia.

A decisão de cobrar ou não a Franquia para a cobertura de Responsabilidade Civil – RCF-A é da AXA. Sempre que houver Franquia a ser cobrada, o valor constará na apólice.

Além do previsto acima, é importante esclarecer que a franquia é paga por sinistro. Assim, se em uma única reclamação houver mais de um sinistro, a franquia será aplicada separadamente para cada um deles.



#### **Atenção!**

Não há cobrança de franquia para eventos de incêndio, queda de raio e/ou explosão.

## 15.2. Perda Total

Nos sinistro de Perda Total, se a franquia tiver sido contratada, o Segurado precisará pagar o valor estabelecido na apólice, que será deduzido do valor da indenização a ser recebida.



### Atenção!

Não há cobrança de franquia para eventos de incêndio, queda de raio e/ou explosão.

## 16. BÔNUS

O que você precisa saber sobre o **Bônus**:



Ele é uma forma de classificação da experiência do Segurado.



A AXA concede um desconto sobre o prêmio que o Segurado paga.



Quanto maior o bônus, maior o desconto.

O bônus é aplicado a cada renovação da apólice, desde que não haja sinistros durante o período da apólice e desde que seja aplicado conforme as regras da AXA. É representado em classes e é pessoal e intransferível.



### Importante!

É indispensável informar corretamente os dados da apólice anterior.

Em renovações de apólices de outras Seguradoras, o Segurado deve informar a classe de bônus da apólice anterior, e a AXA confirmará essa classe.

Se houver divergência na classe de bônus, será emitido um endosso corrigindo a classe na apólice e o valor do prêmio.

A classe de bônus (e consequentemente o desconto) aumentará para cada renovação sem sinistro e sem interrupção, até atingir a classe máxima de 10 (dez). Ah, para que essa regra seja válida, a renovação deve ocorrer em até 30 dias corridos, contados do vencimento da apólice anterior.

De outra maneira, a classe de bônus será reduzida na renovação, para cada sinistro indenizável de qualquer natureza ocorrido na vigência do seguro anterior (que está sendo renovado).

As tabelas a seguir devem ser usadas para registrar a classe de bônus na apólice, começando com a classe zero para novas apólices.

| Classe de bônus | Período imediatamente anterior sem reclamação de sinistro indenizável |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1               | 1 ano                                                                 |
| 2               | 2 anos consecutivos                                                   |
| 3               | 3 anos consecutivos                                                   |
| 4               | 4 anos consecutivos                                                   |
| 5               | 5 anos consecutivos                                                   |
| 6               | 6 anos consecutivos                                                   |

|    |                      |
|----|----------------------|
| 7  | 7 anos consecutivos  |
| 8  | 8 anos consecutivos  |
| 9  | 9 anos consecutivos  |
| 10 | 10 anos consecutivos |

Quando ocorrer a renovação do seguro com sinistro, as classes serão reduzidas conforme a quantidade de sinistros ocorridos. Veja a redução na tabela abaixo:

| Classe de bônus na renovação | Quantidade de Sinistros Indenizados na vigência da apólice que está sendo renovada |   |   |   |   |            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------|
|                              | 0                                                                                  | 1 | 2 | 3 | 4 | Acima de 4 |
| 0                            | 1                                                                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 1                            | 2                                                                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 2                            | 3                                                                                  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 3                            | 4                                                                                  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0          |
| 4                            | 5                                                                                  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0          |
| 5                            | 6                                                                                  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0          |
| 6                            | 7                                                                                  | 5 | 4 | 3 | 2 | 0          |
| 7                            | 8                                                                                  | 6 | 5 | 4 | 3 | 0          |
| 8                            | 9                                                                                  | 7 | 6 | 5 | 4 | 0          |
| 9                            | 10                                                                                 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0          |
| 10                           | 10                                                                                 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0          |

Para o cálculo da classe de bônus, os sinistros podem ser de qualquer tipo, como **colisão, roubo/furto do veículo e/ou acessórios, carroçarias, equipamentos especiais, RCF e APP**. Apesar disso, é importante deixar claro que se um mesmo evento apresentar dois ou mais sinistros, eles serão considerados apenas um único sinistro para efeito do cálculo da classe de bônus.

Apesar disso, os atendimentos prestados aos segurados por planos de assistência 24 horas, assim como os serviços de reparo de vidros, carro reserva e outros serviços, não serão considerados para efeito de redução de classe de bônus.

Sinistros que resultem em Indenização Integral, a data a ser considerada para fins de apuração de classe de bônus será a data de liquidação do sinistro.

A existência de salvados ou a possibilidade de ressarcimentos não afeta a presença de sinistros na apólice, para fins de cálculo de dedução da classe de bônus.

Com dito acima, o bônus é pessoal e não pode ser transferido. No entanto, existem algumas exceções em que a Seguradora pode permitir a manutenção do bônus quando há uma mudança no Segurado no contrato de seguro.

**Estas exceções incluem:**

- a)

Quando uma Pessoa Jurídica se torna uma Pessoa Física, ou vice-versa, e é comprovado que o novo Segurado era o motorista do veículo e que é um dos sócios da empresa, com a apresentação do contrato social da empresa.
- b)

Quando há uma transferência de Pessoa Jurídica para outra Pessoa Jurídica, desde que seja comprovado que os sócios são os mesmos e que a empresa mantém a atividade/finalidade.
- c)

Quando a mudança ocorre entre cônjuges, e é comprovado que o novo Segurado era o motorista do veículo.
- d)

Quando a mudança ocorre entre pais e filhos, e é comprovado que o novo Segurado era o motorista do veículo.
- e)

Em caso de espólio, se for comprovado que o inventariante era o motorista do veículo e que este era cônjuge, pai ou filho do Segurado no espólio.

Nesses casos excepcionais, onde é permitida a manutenção do bônus após a transferência do Segurado, o bônus deve ser concedido com base na idade do novo Segurado. Veja a tabela a seguir para entender como fazer este cálculo:

| Idade do Segurado   | Classe Máxima de bônus a Ser concedida |
|---------------------|----------------------------------------|
| 18 Anos             | 0                                      |
| 19 Anos             | 1                                      |
| 20 Anos             | 2                                      |
| 21 Anos             | 3                                      |
| 22 Anos             | 4                                      |
| 23 Anos             | 5                                      |
| 24 Anos             | 6                                      |
| 25 Anos             | 7                                      |
| 26 Anos             | 8                                      |
| 27 Anos             | 9                                      |
| A partir de 28 Anos | 10                                     |

Em casos de substituição ou transferência de veículo, o bônus será mantido, desde que seja comprovado que o novo veículo pertence ao Segurado.

Cada apólice ou item de seguro terá seu próprio bônus. Isso significa que a experiência adquirida em uma apólice não pode ser usada para mais de um seguro do mesmo Segurado.

Para calcular o bônus em situações de Renovação Descontinuada, Reemissão de Apólice Cancelada ou Indenização Integral (Perda Total), a classe de bônus do Segurado diminuirá gradualmente de acordo com as regras das tabelas abaixo nas seguintes circunstâncias:

- a) **Reemissão de apólice cancelada por iniciativa do Segurado ou por falta de pagamento.** Será considerada, para efeito de cálculo de bônus, a data do início da vigência do cancelamento:

| Período de reemissão da apólice | Aplicação da classe de bônus      |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Até 30 dias                     | Não há redução da classe de bônus |
| Até 60 dias                     | Reduzir 1 (uma) classe de bônus   |
| Até 120 dias                    | Reduzir 2 (duas) classes de bônus |
| Até 180 dias                    | Reduzir 3 (três) classes de bônus |
| Acima de 180 dias               | Excluir o bônus                   |

- b) **Renovação após o prazo de 30 dias (Apólice não renovada):**

| Período de Renovação | Aplicação da classe de bônus      |
|----------------------|-----------------------------------|
| Até 30 dias          | Conceder uma classe de Bônus      |
| Até 60 dias          | Manter a Classe de Bônus          |
| Até 120 dias         | Reduzir 1 (uma) classe de bônus   |
| Até 180 dias         | Reduzir 2 (duas) classes de bônus |
| Acima de 180 dias    | Excluir o bônus                   |

- c) **Quando houver uma renovação após um sinistro em que seja confirmada a Indenização Integral (Perda Total) devido a roubo, furto, colisão ou incêndio do veículo.** Para calcular o bônus na renovação, será considerada a data em que o sinistro foi pago:

| Período de Renovação | Aplicação da classe de bônus        |
|----------------------|-------------------------------------|
| Seguro Novo          | Aplicação da classe de bônus        |
| Até 30 dias          | Reduzir 1 (uma) classe de bônus     |
| Até 60 dias          | Reduzir 2 (duas) classes de bônus   |
| Até 120 dias         | Reduzir 3 (três) classes de bônus   |
| Até 180 dias         | Reduzir 4 (quatro) classes de bônus |

Se houver alteração nas coberturas e/ou categorias durante a vigência do seguro e no início de uma nova vigência, serão aplicadas regras específicas para o cálculo do bônus na renovação, de acordo com as seguintes diretrizes:

- a) Se houver uma alteração (redução ou ampliação) nos tipos de franquias, o bônus permanecerá normal.
- b) Se for incluída a cobertura COMPREENSIVA em apólices de RCF-A (Responsabilidade Civil Facultativa - Auto) na renovação, haverá uma redução de 1 classe de bônus.
- c) Se a cobertura COMPREENSIVA for adicionada a uma apólice que anteriormente cobria apenas INCÊNDIO/ROUBO ou INDENIZAÇÃO INTEGRAL, haverá também uma redução de 1 classe de bônus.
- d) Se houver inclusão ou exclusão de uma cláusula especial, o bônus permanecerá normal.



### Categorias tarifárias

- Se houver uma mudança de veículos de passeio, esportivos ou caminhonetes (*pick-ups*) para outra categoria, haverá uma redução de 1 classe de bônus.
- Se ocorrer uma alteração de motos para qualquer outra categoria, também haverá uma redução de 1 classe de bônus.
- Para mudanças entre as demais categorias tarifárias, o bônus permanecerá normal.

Essas regras são cumulativas, o que significa que se houver mais de uma alteração, as reduções nas classes de bônus serão somadas. Por exemplo, se houver uma alteração na cobertura de Roubo e Incêndio para Compreensiva e, ao mesmo tempo, uma mudança de Moto para Passeio, haverá uma redução de 2 classes de bônus.

#### Atenção!

Não haverá bônus para veículos em Viagem de Entrega, Locadoras, Autoescola, Test Drive, Chapa de Experiência ou de Fabricante.

Quando apólices coletivas ou frotas são do mesmo Segurado, o bônus deve ser aplicado a cada apólice ou item individualmente. O bônus só pode ser aproveitado / transferido quando um veículo é substituído por um veículo novo, e não é permitido o remanejamento de bônus entre itens de uma apólice coletiva ou Frotas.

## 17. PAGAMENTO DO PRÊMIO

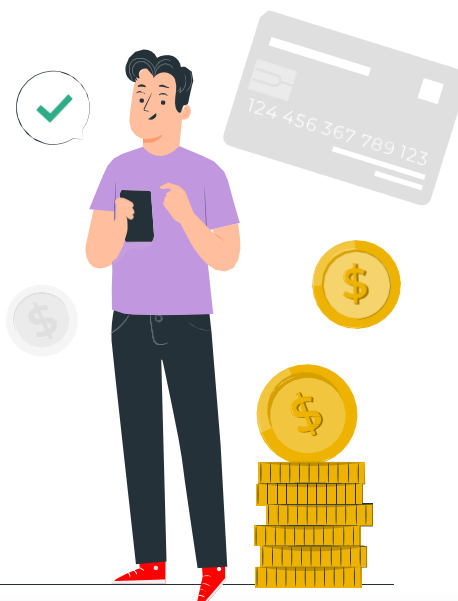
O valor devido pelo Segurado pelo seguro contratado (prêmio) poderá ser pago, conforme condições expostas na proposta, endossos e apólice, de duas formas:



À VISTA



PARCELADO (PRÊMIO FRACIONADO)



Envio do boleto de  
cobrança do prêmio



Vencimento  
do boleto

05 dias úteis

17.1 O pagamento do prêmio poderá ser feito através da rede bancária à vista ou de forma fracionada, conforme acordado entre as partes e descrito na especificação da apólice, por meio de documento de cobrança emitido pela Seguradora, no qual constará o número da conta corrente da Seguradora, o nome e respectiva agência do banco recebedor e, se for o caso, a informação de que o prêmio poderá ser pago em qualquer agência do mesmo ou de outros bancos.

17.2 O documento referido no item 17.1 acima será encaminhado pela Seguradora diretamente ao Segurado, ou ao seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis em relação à data do vencimento do respectivo documento.

17.3 A data limite para o pagamento do prêmio à vista, ou de sua primeira parcela, será, no máximo, de 30 (trinta dias) corridos, contados da data da emissão da apólice e/ou do endosso correspondente.

17.4 Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio, à vista ou de qualquer uma de suas parcelas, sem que ele se ache efetuado, o direito a indenização não ficará prejudicado.

17.5 O não pagamento do prêmio com pagamento único ou da primeira parcela no caso de apólices fracionadas, até a data do vencimento, implicará o cancelamento automático do contrato de seguro ou aditamento a ele referente, **independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.**

**17.6 Em caso de inadimplência, a consequente cobrança do prêmio devido à Seguradora, será atualizada com base na variação positiva do IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), desde o primeiro dia de atraso até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora, calculados com base no menor dos seguintes índices no momento da satisfação da obrigação:**

- a) Juros conforme a taxa legal estabelecida no Art.406 do Código Civil; ou**
- b) Juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.**

17.7 Fica vedado o cancelamento desta apólice de seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o Segurado deixar de pagar o financiamento.

17.8 Quando a data-limite para o pagamento do prêmio, ou de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do prêmio poderá ser efetuado no primeiro dia útil, após a data limite, em que houver expediente bancário, ainda que os locais autorizados pela Seguradora funcionem naquela data limite.

17.9 Os prêmios fracionados deverão obedecer às seguintes disposições:

- a) Os juros de fracionamento não poderão ser aumentados durante o período de parcelamento;
- b) O fracionamento será efetuado sem qualquer custo adicional a título de despesas administrativas;

c) A data de vencimento da última parcela não poderá ultrapassar o término de vigência da apólice.

17.10 Nos seguros com prêmio fracionado, o não pagamento de qualquer parcela subsequente à primeira implicará no ajuste do prazo de vigência da apólice. Este novo prazo será calculado de acordo com a tabela de prazo curto abaixo. Para percentuais não previstos na tabela, será utilizado o percentual imediatamente superior. Após o final do novo prazo calculado pela tabela de prazo curto, a apólice será automaticamente cancelada.

17.11 A Seguradora deverá informar ao Segurado ou ao seu representante legal, por meio de comunicação escrita, o novo prazo de vigência ajustado.

**17.12 Se, em decorrência da aplicação do disposto na subcláusula 17.11, o novo período de vigência já houver expirado, a apólice será cancelada.**

17.13 Se o novo período de vigência não houver expirado, o Segurado poderá restaurar o prazo de vigência original da apólice caso seja restabelecido o pagamento do prêmio da(s) parcela(s) vencida(s), acrescida(s) dos juros moratórios de 1% ao mês.

17.14 Findo o novo período de vigência ajustado, sem que tenha sido retomado o pagamento do Prêmio, a apólice será cancelada.

17.15 Na hipótese de o Segurado desejar antecipar o pagamento do prêmio fracionado, total ou parcialmente, os juros pactuados serão reduzidos proporcionalmente.

17.16 Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento do contrato de seguro, as parcelas de prêmio vincendas serão deduzidas do valor da indenização total pela Seguradora, ocasião em que será excluído o adicional de fracionamento relativo a estas parcelas.

**Tabela de Prazo Curto**

| <b>Relação % entre a parcela de prêmio paga e o prêmio total da apólice</b> | <b>Fração a ser aplicada sobre a vigência original</b> | <b>Relação % entre a parcela de prêmio paga e o prêmio total da apólice</b> | <b>Fração a ser aplicada sobre a vigência original</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 13                                                                          | 15/365                                                 | 73                                                                          | 195/365                                                |
| 20                                                                          | 30/365                                                 | 75                                                                          | 210/365                                                |
| 27                                                                          | 45/365                                                 | 78                                                                          | 225/365                                                |
| 30                                                                          | 60/365                                                 | 80                                                                          | 240/365                                                |
| 37                                                                          | 75/365                                                 | 83                                                                          | 255/365                                                |
| 40                                                                          | 90/365                                                 | 85                                                                          | 270/365                                                |
| 46                                                                          | 105/365                                                | 88                                                                          | 285/365                                                |
| 50                                                                          | 120/365                                                | 90                                                                          | 300/365                                                |
| 56                                                                          | 135/365                                                | 93                                                                          | 315/365                                                |
| 60                                                                          | 150/365                                                | 95                                                                          | 330/365                                                |
| 66                                                                          | 165/365                                                | 98                                                                          | 345/365                                                |
| 70                                                                          | 180/365                                                | 100                                                                         | 365/365                                                |

## 18. RESCISÃO E CANCELAMENTO

**18.1.** A expressão Cancelamento do Seguro será utilizada se o presente seguro for dissolvido antes do término de sua vigência.

**18.2.** As coberturas desta apólice serão canceladas automaticamente, sem necessidade de qualquer formalidade, e sem reembolso de prêmios ou taxas, nas seguintes situações:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>a</b></p> <p>Quando ocorrer sinistro com indenização integral do veículo segurado. Por conta do desconto comercial (constante na proposta) dado pela contratação das coberturas de casco, RCF-A e APP conjuntamente, não está prevista a devolução de prêmio das coberturas não utilizadas.</p> | <p><b>b</b></p> <p>Tiver sido contratada a cobertura compreensiva na modalidade de VALOR DE MERCADO REFERENCIADO e a indenização ou soma das indenizações pagas com referência a cada veículo segurado atingir ou ultrapassar o valor do veículo na tabela de referência, conjugado com o fator de ajuste contratado na apólice, na data da liquidação do sinistro.</p> | <p><b>c</b></p> <p>Nas Coberturas de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos ou de Acidentes Pessoais de Passageiros, quando o pagamento das indenizações atingir o Limite Máximo de Indenização previsto para cada. Nestes casos, a cobertura básica de Casco continuará vigente.</p> |
| <p><b>d</b></p> <p>Tiver sido contratada a cobertura compreensiva sob a modalidade de VALOR DETERMINADO e a indenização ou soma das indenizações pagas com referência a cada veículo segurado atingir ou ultrapassar o respectivo valor especificado na apólice.</p>                                  | <p><b>e</b></p> <p>Se o Segurado tentar obter benefícios ilícitos do seguro de qualquer forma.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>f</b></p> <p>Falta de pagamento da primeira parcela ou do prêmio à vista.</p>                                                                                                                                                                                                           |

### 18.3. Cancelamento por Rescisão

**18.3.1.** Situação em que o cancelamento é solicitado por escrito com concordância do Segurado e da AXA, conforme descrito abaixo:



#### **Se a rescisão for solicitada pelo Segurado e o seguro for de (pelo menos) um ano**

A AXA irá reter uma parte do prêmio, além das despesas e impostos, de acordo com uma tabela de prazo curto. Será utilizado o percentual imediatamente inferior caso o prazo não esteja previsto na tabela, ou será calculado de forma linear dentro do intervalo adequado.



#### **Se a rescisão for solicitada pela AXA**

A AXA reterá do prêmio recebido os emolumentos (tributos, impostos e outros encargos administrativos) e a parte proporcional ao tempo decorrido.

**18.3.2.** A devolução prevista acima será atualizada monetariamente pelo IPCA/IBGE desde as seguintes datas:

- a) Se o pedido de cancelamento vier do Segurado, desde a solicitação do cancelamento;
- b) Se o pedido de cancelamento vier do Seguradora, desde a data do efetivo cancelamento.

**18.4. A Seguradora poderá rescindir o contrato**, a qualquer tempo e de forma imediata, ficando o Segurado obrigado ao pagamento do prêmio vencido, nas seguintes situações, quando forem constatados atos resultantes de má-fé:

**a**

Qualquer ato praticado pelo Segurado, seu beneficiário, ou representante legal, que tenha agravado o risco do seguro de propósito (intencionalmente).

**b**

Deixar de fornecer qualquer informação (omissão) ou fornecer informações erradas/falsas na proposta ou no Questionário de Avaliação de Risco, caso exista.

**c**

Ocorrer o agravamento ou modificação do risco, informado pelo segurado por meio de comunicação formal, podendo a Seguradora, em até 20 (vinte) dias, comunicar o Segurado por escrito a decisão de cancelar o contrato ou, mediante acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada, ou cobrar a diferença do prêmio cabível.

Este cancelamento só ocorrerá após 30 (trinta) dias da notificação prévia e expressa, devendo ser devolvida a diferença do prêmio de forma proporcional ao tempo que ainda teria de vigência. Caso o contrato continue, a AXA poderá cobrar a diferença de prêmio cabível.

## 19. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO SEGURADO



### Conservação do Veículo

Manter o veículo em bom estado de segurança e conservação.



### Mudança de domicílio fiscal (Pessoa Jurídica)

Informar à AXA imediatamente caso mude suas informações prestadas no Imposto de Renda, quando for pessoa jurídica.



### Veículos Financiados

Transferir o veículo para o seu nome assim que quitar o financiamento e resolver quaisquer outros impedimentos legais.



Comunicar à AXA por escrito assim que souber de quaisquer fatos ou alterações em seu veículo que possam influenciar no risco assumido por ela ou no preço do Prêmio, como:

- a) Contratação ou cancelamento de qualquer outro seguro para o veículo;
- b) Mudar a forma como usa o veículo;
- c) Transferir o veículo para outra pessoa;
- d) Alterar as características do veículo;
- e) Substituir o veículo;
- f) Desligar ou retirar dispositivos de segurança do veículo concedido por comodato (empréstimo gratuito).

•

**Vistoria Prévia:** Apresentar o veículo e o documento de porte obrigatório (CRLV atualizado), para vistoria nas situações em que a Seguradora julgar necessário, nas renovações, nos Endossos ou, ainda, nos atrasos de pagamento do prêmio, para possibilitar a reativação da cobertura, conforme os procedimentos estabelecidos na cláusula de Pagamento de Prêmio, sob pena de perda de direito à indenização.

## Endossos e Alterações do Seguro

O contrato poderá ser alterado, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, a qualquer momento, desde que sigam as seguintes regras:

- **Por solicitação da AXA**

A Seguradora pode solicitar alterações nas seguintes situações:

- a) Quando houver divergência nas informações de bônus, desde que a apólice tenha sido contratada com desconto de bônus.
- b) Quando houver divergência nas informações fornecidas no questionário de avaliação de risco, desde que a apólice tenha sido contratada com base na análise do perfil do Segurado.

Em ambos os casos, a Seguradora formalizará as alterações por meio de um documento chamado endosso, e as mudanças passarão a valer a partir da data de início de vigência do endosso.

Qualquer alteração no contrato, incluindo a substituição do veículo segurado, pode resultar em uma cobrança adicional ou em um reembolso proporcional do prêmio, calculado com base no período restante de vigência.

**Se houver um reembolso de prêmio, serão necessários os seguintes documentos:**

- a) Para Pessoas Físicas: cópia do RG, CPF e comprovante de endereço atualizado, número de telefone e código de área (DDD).
- b) Para Pessoas Jurídicas: cópia do CNPJ, contrato social da empresa e última alteração, comprovante de endereço atualizado, número de telefone e código de área (DDD).

- **Por Iniciativa do Segurado**

O Segurado pode solicitar alterações por escrito, desde que as mudanças desejadas estejam de acordo com a política de aceitação da Seguradora e tenham a expressa concordância da Seguradora. Isso pode incluir a emissão de um endosso para alterar o limite de garantia e outros itens da apólice.

## 20. ATUALIZAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS E ENCARGOS MORATÓRIOS

Os valores de atualização monetária e juros moratórios serão pagos pelo Segurado junto com os valores da apólice de seguro, sem necessidade de notificação ou ação judicial.

A atualização será calculada com base no índice IPCA/IBGE, considerando a variação positiva entre o último índice antes da data de vencimento e o último índice divulgado antes do pagamento.

### Atenção!

No caso de extinção do índice previsto acima, a AXA aplicará automaticamente o índice IPC/FIPE para realizar a atualização.

## 21. PERDA DE DIREITOS

21.1 Além dos casos previstos em lei e nas demais cláusulas das Condições Contratuais, o Segurado perderá o direito a qualquer indenização, bem como terá o seguro cancelado, sem direito a restituição do prêmio já pago, se agravar intencionalmente e de forma relevante o risco.

21.1.1. Será relevante o agravamento que conduza ao aumento significativo e continuado da probabilidade de realização do risco garantido ou da severidade de seus efeitos.

21.2 O Segurado é obrigado a comunicar à Seguradora, logo que souber, qualquer fato suscetível de agravar o risco coberto.

21.2.1.1. Ciente do agravamento, a seguradora poderá, no prazo de 20 (vinte) dias, cobrar a diferença de prêmio ou, se não for tecnicamente possível garantir o novo risco, resolver o contrato, hipótese em que este perderá efeito em 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação de resolução pelo Contratante/Segurado.

21.2.1.2. A Seguradora deverá restituir a eventual diferença de prêmio, ressalvado, na mesma proporção, seu direito ao ressarcimento das despesas incorridas com a contratação.

21.2.1.3. O segurado que dolosamente descumprir o dever previsto perde o direito à garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela seguradora.

21.2.1.4. O segurado que culposamente descumprir o dever previsto fica obrigado a pagar a diferença de prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela seguradora, não fará jus à garantia.

21.2.1.5. Se, em consequência do relevante agravamento do risco, o aumento do prêmio for superior a 10% (dez por cento) do valor originalmente pactuado, o segurado poderá recusar a modificação no contrato, resolvendo-o no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência da alteração no prêmio, com eficácia desde o momento em que o estado de risco foi agravado.

21.3 Se o Segurado, ou seu Representante Legal, fizer declarações Inexatas, incompletas, ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta de Seguro ou no valor do prêmio:

- a) por descumprimento doloso do dever de informar perderá o direito à garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.

- b) por descumprimento culposo do dever de informar, a garantia do contrato será reduzida proporcionalmente à diferença entre o prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas.
- c) se, diante dos fatos não revelados, a garantia for tecnicamente impossível, ou se tais fatos corresponderem a um tipo de interesse ou risco que não seja normalmente subscrito pela seguradora, o contrato será extinto, sem prejuízo da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.

## 22. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO

### 22.1. Em caso de sinistro, são obrigações do Segurado:



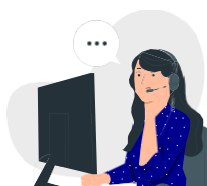
**Tomar, o mais depressa possível, todas as providências** para proteger o veículo sinistrado e evitar mais danos.



**Informar às autoridades policiais** sobre o desaparecimento, roubo ou furto do veículo segurado.



**Se o veículo for roubado ou furtado e tiver um dispositivo de segurança**, contatar a empresa responsável pelo rastreamento para bloqueio ou localização do veículo o mais rápido possível.



**Se o seguro incluir dispositivo de segurança, permitir que a central de rastreamento informe o ocorrido à Seguradora:**

- a) Informar imediatamente a Seguradora sobre o sinistro, detalhando o incidente, incluindo data, hora, local, circunstâncias, nome do motorista, informações de testemunhas, ações tomadas com a polícia, entre outros;
- b) Registrar um Boletim de Ocorrência Policial (B.O.) para sinistros de danos parciais de grande monta ou assim solicitado pela Seguradora;
- c) Fornecer informações que possam esclarecer o sinistro à Seguradora, incluindo a identificação do responsável (causador do sinistro), terceiros envolvidos e outros seguros do mesmo veículo, se houver;
- d) Aguardar a autorização da Seguradora antes de iniciar os reparos de quaisquer danos;

- e) Informar à Seguradora sobre qualquer notificação ou documento judicial recebido (citação, intimação, notificação etc.), fornecendo documentação necessária para que a Seguradora identifique o caso no Judiciário, além de outras relevantes;
- f) Defender seus interesses legalmente, tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, cumprindo os prazos para isso;
- g) Não fazer acordos com terceiros sem autorização da Seguradora;
- h) Não assumir culpa por sinistros em que a responsabilidade é de terceiros;
- i) Não abandonar o veículo danificado, mas tomar medidas para protegê-lo;
- j) Após reparos ao veículo em sinistros de perda parcial, realizar a inspeção veicular no INMETRO e desbloquear o veículo junto ao órgão de trânsito, se aplicável (dano parcial de média monta);
- k) Providenciar o desbloqueio junto ao órgão de trânsito se houver reclassificação do sinistro de grande para média monta.

## 23. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REGULAÇÃO DE SINISTRO

**23.1.** Após um sinistro, o Segurado deve enviar à Seguradora a seguinte documentação, de acordo com o estabelecido na [Cláusula 23 - Procedimentos em Caso de Sinistro](#) e sem prejuízo do que mais está previsto nesta cláusula:

| Documentos                                                                                             | Casco                |               | Acessórios e Equipamentos |               | RCF-V           |                       |                 |       | APP                  |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------|----------------------|------------------------------|
|                                                                                                        | Indenização Integral | Perda Parcial | Indenização Integral      | Perda Parcial | Danos Materiais | Danos Corporais Morte | Danos Corporais | Morte | Invalidez Permanente | Despesas Médico Hospitalares |
| Boletim de ocorrência (BO) – Cópia autenticada pelo órgão que emitiu o documento                       | ✓                    | ✓             | ✓                         | ✓             | ✓               | ✓                     | ✓               | ✓     | ✓                    | ✓                            |
| Boletim de ocorrência (BO) – Com nome completo, endereço e telefone do terceiro                        |                      |               |                           |               | ✓               | ✓                     | ✓               |       |                      | ✓                            |
| Boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros (Indenização integral e Perda Parcial em caso de incêndio) | ✓                    | ✓             | ✓                         | ✓             | ✓               | ✓                     | ✓               | ✓     | ✓                    | ✓                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoa física: CPF e Cédula de Identidade ou CNH do beneficiário da indenização (proprietário do veículo)                                                                                                                                                                     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pessoa física: Comprovante de endereço em nome do beneficiário da indenização (proprietário do veículo), Logradouro, Bairro, CEP, Cidade, Unidade da Federação, com no máximo 3 meses de validade de emissão, preferencialmente:<br>- Contas Públicas<br>- Telefone           | ✓ |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |
| Pessoa Jurídica: CPF e Cédula de Identidade ou CNH dos responsáveis que assinam pela empresa                                                                                                                                                                                  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pessoa Jurídica: Comprovante de endereço em nome da empresa beneficiária da indenização (proprietário do veículo), Logradouro, Bairro, CEP, Cidade, Unidade da Federação, com no máximo 3 meses de validade de emissão, preferencialmente:<br>- Contas Públicas<br>- Telefone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pessoa Jurídica: Cópia autenticada do Contrato Social e últimas atualizações ou Estatutos e Atas de eleição ou requerimento de empresário (quando aplicável)                                                                                                                  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

|                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoa Jurídica: Cópia do Cartão de CNPJ da empresa proprietária ou veículo segurado                                                          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pessoa Jurídica -CND – Certidão Negativa de Débitos Federais                                                                                  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carteira Nacional de Habilitação – CNH – do condutor do veículo segurado                                                                      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPF e cédula de identidade do condutor do veículo segurado                                                                                    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laudo de dosagem alcoólica e/ou toxicológica, autenticado pela autoridade competente (quando a vítima for o condutor do veículo segurado)     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV – Cópia)                                                                            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   |   |   |
| Documento de transferência do veículo (DUT original) – Transferido e assinado, com firma reconhecida por autenticidade, a favor da seguradora | ✓ |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |
| Termo de Quitação da Indenização Integral do Veículo                                                                                          | ✓ |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |
| Termo de responsabilidade por multas e débitos, com firma reconhecida por autenticidade até a data do sinistro (original)                     | ✓ |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |
| Extratos de multas quitadas (Em situações de débitos)                                                                                         | ✓ |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |

|                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| IPVA (original) quitado, relativo ao ano do sinistro e anos anteriores (de acordo com a legislação vigente em cada Estado)                                                                                                          | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |
| Laudo do INMETRO – Para veículo movido a gás (Kit Gás) e Nota Fiscal                                                                                                                                                                | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |
| Veículos Blindados – Certificado de Registro de Blindagem aprovado pelo Ministério do Exército (Original) e Nota Fiscal                                                                                                             | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |
| Chaves e Manual do veículo (se possuir)                                                                                                                                                                                             | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |
| Boletim de ocorrência (BO) do auto de localização, constatação e entrega de veículos (cópia)                                                                                                                                        | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |
| Situações de veículos financiados, apresentar a carta do saldo devedor da financeira, com o valor total para quitação do contrato, tendo o vencimento para 10 dias úteis, contado a data do envio dos documentos para a AXA Seguros | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |
| Baixa do gravame, quando financiado (online)                                                                                                                                                                                        | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |
| Baixa da restrição tributária online                                                                                                                                                                                                | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |
| Baixa da restrição judicial online                                                                                                                                                                                                  | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |
| Situações de veículos com Leasing apresentar o recibo de quitação do bem, com firma reconhecida e cópia autenticada da Procuração dos Signatários                                                                                   | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carta do Segurado ou proprietário legal autorizando o pagamento caso o CRV esteja em nome de terceiro (com firma reconhecida)                                                                           | ✓ |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |
| Auto de depósito de placas (válido para todo o Brasil), em caso de Táxis                                                                                                                                | ✓ |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |
| Contrato de locação – caso o veículo seja locado (cópia)                                                                                                                                                | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   |   |
| Carta do proprietário legal autorizando a retirada do veículo da oficina (autorização de remoção de Salvado)                                                                                            | ✓ |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |
| Auto de localização e Entrega originais ou cópias autenticadas pelo órgão que fez o documento, com baixa de restrição de roubo/furto junto ao Detran (Somente para sinistros de Roubo/Furto localizado) | ✓ |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |
| Nota fiscal de saída do bem imobilizado da empresa. Esta nota pode ser emitida com o código de simples remessa, onde não existe incidência de imposto                                                   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   |   |
| Cópia do inventário judicial/extrajudicial ou alvará judicial                                                                                                                                           | ✓ |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |
| Comprovante de propriedade (IPTU)                                                                                                                                                                       |   |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |   |
| CPF, Cédula de Identidade ou Certidão de Nascimento (quando for menor de idade), da vítima e documentos de identificação dos beneficiários                                                              |   |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

|                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Comprovante de residência da vítima e de todos os beneficiários legais (Cópia)                                                   |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprovante de dependência econômica ou certidão de óbito                                                                        |  |  |  |  |  | ✓ |   | ✓ |   | ✓ |
| Relatório do hospital                                                                                                            |  |  |  |  |  |   | ✓ |   | ✓ | ✓ |
| Recibos de honorários médicos                                                                                                    |  |  |  |  |  |   | ✓ |   | ✓ | ✓ |
| Recibos de medicamentos                                                                                                          |  |  |  |  |  |   | ✓ |   | ✓ | ✓ |
| Laudos médico-hospitalares originais, com os devidos pareceres dos médicos e com as radiografias das lesões sofridas pela vítima |  |  |  |  |  |   | ✓ |   | ✓ | ✓ |
| Laudo Necroscópico, em caso de falecimento do condutor (Autenticado)                                                             |  |  |  |  |  | ✓ |   | ✓ |   |   |
| Laudo do Instituto Médico Legal (se foi elaborado)                                                                               |  |  |  |  |  | ✓ |   | ✓ |   |   |
| Laudo Médico do INSS, informando e detalhando as lesões permanentes                                                              |  |  |  |  |  |   | ✓ |   | ✓ |   |
| Laudo do Instituto de Criminalística autenticado pela autoridade competente (cópia)                                              |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inquérito Policial autenticado pela autoridade competente (cópia)                                                                |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certidão de Casamento atualizada ou contrato de União Estável (cópia)                                                            |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**23.2.** A documentação prevista acima é básica. Isso significa que a AXA poderá solicitar outros documentos adicionais caso ache necessário para entender melhor o sinistro.

## 24. LIQUIDAÇÃO (INDENIZAÇÃO) DE SINISTROS

24.1 A Seguradora terá o prazo de 30 (trinta) dias para pagar a indenização, ou em prazo maior determinado pelo Órgão Regulador, a contar com o encerramento do procedimento de regulação de sinistro, na hipótese de se concluir que o sinistro está, total ou parcialmente coberto.

24.2 No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

24.3 O prejuízo indenizável total relativo a qualquer sinistro amparado por esta apólice será constituído pela soma das seguintes parcelas:

- a) Despesas de salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado para evitar o sinistro ou durante e/ou após sua ocorrência;
- b) Valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa;
- c) Danos sofridos pelos bens segurados.

24.4 O valor total da indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em nenhuma circunstância, o(s) valor(es) de cada um do(s) bem(ns) segurado(s) e do prejuízo vinculado à cobertura considerada.

24.5 Em nenhuma hipótese, o valor da indenização poderá superar o Limite Máximo de Garantia da Apólice ou os Limites Máximos de Indenização por Cobertura Adicional indicados na especificação da apólice.

24.6 Para fixação da indenização, devem ser deduzidos dos prejuízos indenizáveis o valor da franquia, assim como, toda e qualquer parte danificada do bem sinistrado que tenha valor econômico, quando essa ficar de posse do Segurado.

24.7 Caso haja atraso no pagamento da Indenização, a importância devida pela Seguradora, relativa ao Evento Coberto, será atualizada com base na variação positiva do IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), desde a data do Sinistro até a data do efetivo pagamento, acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora, calculados com base no menor dos seguintes índices momento da satisfação da obrigação:

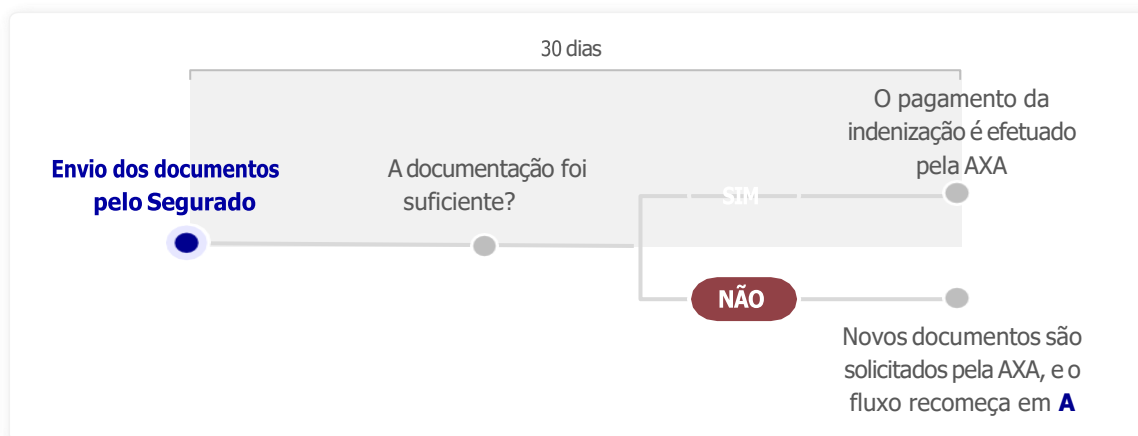
- a) Juros conforme a taxa legal estabelecida no Art.406 do Código Civil; ou
- b) Juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.

24.8 Para este seguro, a data de exigibilidade será a data de ocorrência do evento, com exceção das coberturas de risco cuja indenização corresponda ao reembolso de despesas efetuadas, onde a data de ser a data do efetivo dispêndio pelo Segurado.

24.9 A Seguradora disponibilizará ao Segurado, se houver solicitação neste sentido, cópia do relatório definitivo da regulação de sinistros, depois de concluídas e esgotadas todas as análises referentes ao evento ocorrido e reclamado.

## 24.10 Recusa de Sinistro

24.10.1 Quando a Seguradora recusar um sinistro, deverá comunicar os motivos da recusa ao Segurado por escrito, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da entrega da documentação solicitada.



## 25. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REGULAÇÃO DE SINISTRO

25.1 A Seguradora terá o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação da cobertura, ou em prazo maior determinado pelo Órgão Regulador, contado da data da apresentação da reclamação ou do aviso de sinistro, acompanhando de todos os elementos necessários à decisão.

25.2 A relação de documentos necessários para a regulação de Sinistro, está prevista em cada uma das respectivas Cláusulas contratadas. O não fornecimento da documentação solicitada acarreta a suspensão do prazo para pagamento da Indenização.

25.2.1 No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

25.2.3 A Seguradora disponibilizará ao Segurado, se houver solicitação neste sentido, cópia do relatório definitivo da regulação de sinistros, depois de concluídas e esgotadas todas as análises referentes ao evento ocorrido e reclamado.



### Pagamento em Dinheiro

A AXA paga ao Segurado o valor correspondente aos danos sofridos pelo veículo, após descontar as franquias contratadas (exceto nos casos de incêndio, queda de raio ou explosão). Também são descontados os custos de eventuais reparos realizados anteriormente ao sinistro, bem como quaisquer serviços que não estejam relacionados diretamente ao sinistro.



### Reparo do veículo nos sinistros de Indenização Parcial

O Segurado pode escolher uma oficina para reparar o veículo, seja da rede de oficinas parceiras da AXA ou de sua escolha (conforme escolhido pelo Segurado no momento da contratação do seguro). Quando a oficina for de livre escolha, é importante que o Segurado se certifique que a oficina escolhida seja legalmente constituída e possa emitir notas fiscais separadas para peças e mão de obra.

#### Atenção!

Um orçamento deve ser apresentado e aprovado pela AXA antes do início dos reparos.

**25.1.1.** Se os reparos forem realizados em uma oficina que não faz parte da rede referenciada pela Seguradora, o Segurado deverá arcar com:

- a) O pagamento de possíveis taxas de estadia do veículo durante o período de reparo;
- b) Qualquer custo que exceda o orçamento previamente aprovado pela Seguradora.

#### Atenção!

A AXA não terá qualquer responsabilidade pelos reparos realizados em oficinas não referenciadas.

**25.1.2.** Para reparar o veículo sinistrado, as peças utilizadas dependem das escolhas feitas pelo Segurado no momento da contratação do seguro:

**Peças Genuínas ou Não Genuínas:** O Segurado tem a opção de escolher peças genuínas ou não genuínas para o reparo do veículo. As peças não genuínas são aquelas que não são fabricadas pela montadora do veículo, mas que atendem às especificações técnicas do fabricante.

**Origem das Peças:** Tanto peças nacionais quanto importadas podem ser usadas, desde que atendam às especificações técnicas do fabricante. Além disso, podem ser utilizadas peças usadas, desde que estejam em conformidade com a legislação que regulamenta a desmontagem de veículos automotores terrestres e atendam às exigências técnicas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

**Itens de Segurança:** Em alguns casos, especialmente em itens de segurança, como sistema de controle de estabilidade, peças de suspensão, cintos de segurança, airbags, vidros de segurança com numeração de chassi, sistema de freios e sistema de direção, são utilizadas apenas peças genuínas para garantir a segurança do veículo.

**25.1.3.** O Segurado tem o direito de acessar o orçamento dos reparos, que deve listar todas as peças que serão usadas na recuperação do veículo sinistrado, incluindo informações sobre se são usadas ou

novas, originais ou não. No caso de peças usadas, o orçamento deve conter informações sobre a procedência, condições e garantia delas.

## 25.2. Indenização Integral

Quando o veículo segurado sofre uma perda total (Indenização Integral), a forma de pagamento varia de acordo com as condições previamente estabelecidas na apólice:

### 25.2.1. Valor de Mercado Referenciado:

- a) A indenização é calculada com base em uma tabela de referência de cotação do veículo, determinada na proposta de seguro.
- b) Essa tabela irá prever o valor do veículo e, para fins da indenização, esse valor será multiplicado pelo fator de ajuste (percentual), caso tenha sido contratado, que varia de acordo com a data do pagamento da apólice.

**Valor da tabela** = R\$ 50.000,00 | Fator de Ajuste = 80%  
**Valor da indenização** = R\$ 50.000,00 x 80% = R\$ 40.000,00

**Valor da tabela** = R\$ 50.000,00 | Fator de Ajuste = 110%  
**Valor da indenização** = R\$ 50.000,00 x 110% = R\$ 55.000,00

- c) Para veículos novos (zero km) adquiridos de concessionários autorizados, dentro de 180 dias a partir da data da compra, e em caso de primeiro sinistro com o veículo, a indenização corresponderá ao valor do veículo zero km na tabela de referência, ajustado pelo fator de ajuste na ocasião do pagamento.
- d) É necessário comprovar a propriedade livre de ônus e, no caso de veículos importados, a liberação alfandegária definitiva.

### 25.2.2. Valor Determinado:

- a) A indenização corresponde ao valor especificado na apólice para a cobertura de casco.
- b) O Segurado deve fornecer documentos que comprovem a propriedade livre de ônus sobre o veículo, incluindo restrições judiciais, administrativas, tributárias, gravames, débitos em geral, entre outros, que impeçam a transferência da propriedade para a Seguradora.

### 25.2.3. Indenização de Veículos Alienados

Quando um veículo segurado está sob financiamento ou leasing, a Seguradora pode seguir diferentes procedimentos:

- a) Pagar o saldo devedor diretamente ao banco que financiou, desde que seja menor que o valor do Limite Máximo de Indenização. Nesse caso, o Segurado precisa negociar com a instituição financeira e obter uma carta com o saldo devedor, acompanhada do boleto bancário.
- b) Com a baixa do gravame de restrição financeira, a Seguradora fará o pagamento complementar ao Segurado, do valor correspondente à diferença entre a importância segurada e o valor pago à Financeira;
- c) Nos casos de Leasing, o pagamento é feito diretamente ao Leasing, que é o proprietário legal do veículo.

### 25.2.4. Indenização de Veículos com Isenção Fiscal

Se o veículo segurado foi adquirido com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e

sofre uma perda total devido a sinistro, roubo ou furto, não é necessário pagar o IPI que foi dispensado na compra do veículo. A AXA irá assumir os direitos relacionados ao veículo.

**Atenção!**

A perda total ocorre quando os prejuízos e/ou despesas causadas no veículo forem iguais ou maiores que 75% (setenta e cinco por cento) do seu valor de mercado na data do aviso de sinistro.

Uma vez efetuado o pagamento da Indenização Integral, os salvados passam a ser de responsabilidade e posse da AXA.

### **25.3. Indenização de Acessórios Gerais, Equipamentos Especiais e Blindagem.**

Se o Segurado contratou verba específica para acessórios do veículo, em caso de sinistro coberto, terá direito à indenização. Nestes casos, as seguintes regras serão aplicadas:

- a) Serão verificados notas fiscais, vistorias prévias, aviso de renovação e cópias da apólice anterior para confirmar a cobertura dos acessórios.
- b) Caso haja indenização, os acessórios danificados deverão ser entregues à AXA.
- c) Em casos de indenização integral do veículo, não será aplicada a franquia para acessórios.
- d) A indenização será feita apenas para o acessório avariado, desde que haja uma cobertura específica contratada.
- e) Será necessário apresentar um documento que comprove claramente a existência prévia do acessório no momento da indenização.
- f) A franquia será aplicada em reclamações decorrentes de perda parcial e total dos acessórios, blindagem, carroçaria, adaptações de veículos para pessoas com deficiência, capacete e roupas especiais de motociclista (macacões, jaquetas, luvas e botas) e equipamento especial, sobre o valor contratado para a cobertura.
- g) Para veículos blindados com a cobertura específica contratada, será necessária a apresentação da nota fiscal da blindagem, acompanhada da cópia do CRLV do veículo com a informação "veículo blindado" no campo de observações do documento.

### **25.4. Indenização de Opcionais**

O Segurado só terá direito a indenização dos opcionais do veículo, em caso de indenização integral, simultânea com o veículo, desde que ajustado o % Fipe, no Valor de Mercado Referenciado do veículo, descrito na cláusula 9., desta condição geral.

Não será aplicada franquia nos prejuízos causados por incêndio, queda de raio e/ou explosão e nos casos de indenização integral, a menos que a cobertura para opcionais originais de fábrica ou instalados em concessionárias autorizadas da marca do veículo seja a única oferecida.

### **25.5. Indenização exclusivamente nos Casos de APP**

A indenização será calculada com base na tabela abaixo, usando por base o Limite Máximo de Indenização especificado na apólice para a presente garantia, para os casos de Invalidez Permanente.

Tabela de Cálculo para da Indenização em Caso de APP - Invalidez Permanente, Total ou Parcial, por Acidente:

| Invalidez Permanente       | Discriminação                                                                 | % Sobre Limite Máximo de Indenização |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Invalidez Total            | Perda da visão de ambos os olhos                                              | 100%                                 |
|                            | Perda total do uso de ambos os membros superiores                             | 100%                                 |
|                            | Perda total do uso de ambos os membros inferiores                             | 100%                                 |
|                            | Perda total do uso de ambos as mãos                                           | 100%                                 |
|                            | Perda total do uso de um membro superior e um membro inferior                 | 100%                                 |
|                            | Perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés                            | 100%                                 |
|                            | Perda total do uso de ambos os pés                                            | 100%                                 |
| Parcial Diversos           | Alienação mental incurável                                                    | 100%                                 |
|                            | Perda total da visão de um olho                                               | 30%                                  |
|                            | Perda total da visão de um olho, quando o Segurado já não tiver a outra vista | 70%                                  |
|                            | Surdez total e incurável de ambos os ouvidos                                  | 40%                                  |
|                            | Surdez total e incurável de um dos ouvidos                                    | 20%                                  |
|                            | Mudez incurável                                                               | 50%                                  |
|                            | Fratura não consolidada do maxilar inferior                                   | 20%                                  |
|                            | Imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral                          | 20%                                  |
|                            | Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral                | 25%                                  |
|                            | Perda total do uso de um dos membros superiores                               | 70%                                  |
|                            | Perda total do uso de uma das mãos                                            | 60%                                  |
|                            | Fratura não consolidada de um dos úmeros                                      | 50%                                  |
|                            | Fratura não consolidada de um dos segmentos rádio-ulnares                     | 30%                                  |
|                            | Anquilose total de um dos ombros                                              | 25%                                  |
|                            | Anquilose total de um dos cotovelos                                           | 25%                                  |
| Parcial Membros Superiores | Anquilose total de um dos punhos                                              | 20%                                  |
|                            | Perda total do uso de um dos polegares, inclusive o metacarpiano              | 25%                                  |
|                            | Perda total do uso de um dos polegares, exclusive o metacarpiano              | 18%                                  |
|                            | Perda total do uso da falange digital do polegar                              | 9%                                   |

|                            |                                                                                       |                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Parcial Membros Inferiores | Perda total do uso de um dos dedos indicadores                                        | 15%                    |
|                            | Perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios                     | 12%                    |
|                            | Perda total do uso de um dos dedos médios ou de um dos dedos anulares                 | 9%                     |
|                            | Perda total do uso de qualquer falange, exclusive as do polegar                       | 1/3 do valor do dedo   |
|                            | Perda total do uso de um dos membros inferiores                                       | 70%                    |
|                            | Perda total do uso de um dos pés                                                      | 50%                    |
|                            | Fratura não consolidada de fêmur                                                      | 50%                    |
|                            | Fratura não consolidada de um dos segmentos tíbio-peroneiros                          | 25%                    |
|                            | Fratura não consolidada da rótula                                                     | 20%                    |
|                            | Fratura não consolidada de um pé                                                      | 20%                    |
|                            |                                                                                       |                        |
|                            | Anquilose total de um dos joelhos                                                     | 20%                    |
|                            | Anquilose total de um dos tornozelos                                                  | 20%                    |
|                            | Anquilose total de um quadril                                                         | 20%                    |
|                            | Perda parcial de um dos pés, isto é, perda de todos os dedos de uma parte do mesmo pé | 25%                    |
|                            | Amputação do 1º (primeiro) dedo                                                       | 10%                    |
|                            | Amputação de qualquer outro dedo                                                      | 3%                     |
|                            | Perda total do uso de uma falange do 1º dedo                                          | 1/2 do respectivo dedo |
|                            | Perda total do uso dos demais dedos                                                   | 1/3 do respectivo dedo |
|                            | Encurtamento de um dos membros inferiores de 5 (cinco) centímetros ou mais            | 15%                    |
|                            | Encurtamento de um dos membros inferiores de 4 (quatro) centímetros                   | 10%                    |
|                            | Encurtamento de um dos membros inferiores de 3 (três) centímetros                     | 6%                     |
|                            | Encurtamento de um dos membros inferiores de menos de 3 (três) centímetros            | 0%                     |

## 26. REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO E VALORES SEGURADOS



### Casco

Se a soma das indenizações pagas devido a sinistros parciais for igual ou maior o Limite Máximo de Indenização total, a apólice será automaticamente cancelada, sem reintegração. No entanto, se a soma das indenizações pagas devido a sinistros parciais for menor que o Limite Máximo de Indenização, a reintegração será realizada de forma automática e sem cobrança adicional de prêmio (valor pago pelo Segurado para contratar o Seguro).



### RCF-A

Se a soma das indenizações pagas decorrentes de sinistros de Danos Materiais, Danos Corporais e Danos Morais, atingir ou ultrapassar o Limite Máximo de Indenização total, a apólice será automaticamente cancelada, sem reintegração. No entanto, se a soma das indenizações pagas devido a sinistros de Danos Materiais e Danos Corporais for menor que o Limite Máximo de Indenização, a reintegração será realizada de forma automática e sem cobrança adicional de prêmio (valor pago pelo Segurado para contratar o Seguro).

Da mesma forma, uma cobertura específica pode ser automaticamente cancelada se, durante a vigência da apólice, a soma das indenizações pagas por essa cobertura atingir ou ultrapassar o Limite Máximo de Indenização estipulado na apólice. Nesse caso, não haverá pagamento adicional de indenização para essa cobertura cancelada, mas as outras coberturas contratadas permanecerão em vigor.



### Acessórios, blindagem, equipamentos e carroceria

Na hipótese de pagamento de indenização de acessórios, blindagem, equipamentos, carroceria, o Segurado poderá solicitar a reintegração do limite máximo indenizável. Para isso, terá que pagar um prêmio adicional.

A AXA terá 15 dias para fazer a análise da reintegração solicitada pelo Segurado, contados do recebimento da proposta. A reintegração ou não pode ser livremente escolhida pela AXA.

## 27. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados em lei.

## 28. SUB-ROGAÇÃO (TRANSFERÊNCIA) DE DIREITOS

28.1 Uma vez paga a indenização pelo sinistro, cujo recibo valerá como instrumento de cessão, a seguradora estará sub-rogada dos direitos e ações do segurado contra terceiros cujos atos, fatos ou omissões tenham causado os prejuízos indenizados ou que para eles tenham concorrido, podendo exigir do segurado/ representante legal, a qualquer tempo, o instrumento de cessão e os documentos hábeis para exercer estes direitos.

28.1.1 Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

28.1.2 É ineficaz qualquer ato do Segurado/ representante legal que diminua ou extinga em

prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este artigo.

### 30. CLÁUSULA ESPECÍFICA DE COBERTURA POR EMBARGO E SANÇÕES

Apenas para contextualizar, existem alguns órgãos nacionais e internacionais que combatem a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, possuindo poder para aplicar embargos e sanções. Estes órgãos criaram uma lista de pessoas e de locais que estão sob algum tipo embargo ou sanção, para que todos possam consultar.

Fica entendido e acordado, que respeitando-se a Lei 13.810/2019, bem como todo o conteúdo das Condições Gerais, Coberturas Adicionais e Cláusulas Específicas do presente contrato de seguro, ficam estabelecidos critérios e procedimentos em relação a situações de não cobertura ou suspensão de cobertura no pagamento, inclusive de quaisquer indenizações ou restituições devidas pela Seguradora, nas quais o Segurado, seu(s) beneficiário(s), seu(s) local(is) for(em) ou estiver(em) inserido(s) em listas de embargos ou sanções expedidas por órgãos nacionais ou internacionais de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ou esteja(m) sujeito(s) às sanções previstas na legislação Brasileira ou Internacional, conforme descrito abaixo nas listas de embargos e sanções expedidas pelos órgãos internacionais e/ou nacionais:

- **Organização das Nações Unidas (ONU):** <https://nacoesunidas.org/conheca/>
- **Reino Unido e União Europeia:** <https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/>
- **Office of Foreign Assets Control – OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA):** <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>
- **Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e financiamento de Terrorismo (Gafi):** <http://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft>

#### NOTA

As listas acima poderão ser alteradas, conforme atualizações dos próprios órgãos internacionais e/ou nacionais.

Para fins de aplicabilidade da cláusula, obriga-se o proponente, na propositura do seguro, a informar se ele ou seus beneficiários de indenização ou locais de origem, destino, estão inseridos em listas de embargos ou sanções, bem como a seguradora procederá com análises através de seus controles.

Havendo, em meio a vigência da apólice, a inclusão ou exclusão do segurado, de seus beneficiários de indenização ou locais de origem, destino, nas listas de embargos e sanções, deverá o segurado informar tempestivamente à esta Seguradora a data de inclusão e/ou exclusão sob pena de não cobertura de seguro.

Para as situações acima expostas, na hipótese de silêncio do Segurado e/ou seu representante, por culpa ou dolo, caso referida ação ou omissão possua nexos causal com o evento gerador do sinistro, considerar-se-á o risco não aceito e não coberto.

O Segurado e seus beneficiários perderão o direito à indenização se por efeito da política de imposição de embargos e sanções por organismos internacionais houver ato doloso do segurado ou de seu representante legal e nexos causal com o evento gerador do sinistro.

Mediante a comunicação do Segurado, as coberturas desse seguro, bem como o pagamento de indenizações, estarão suspensas para o segurado e para seus beneficiários de indenização no período em que estes estiverem incluídos em listas de embargos e sanções desde às 24 horas do dia da inclusão até às 24 horas do dia da exclusão ou eventual decisão judicial.

Cumprida a obrigação, no caso de aceite do risco pela seguradora, desde o início do risco até a liquidação de um sinistro reclamado o direito a cobertura contratada não ficará prejudicado, entretanto o pagamento de indenizações ou reembolsos de despesas ficará suspenso até que ocorra a superação do referido embargo ou até que ocorra eventual decisão judicial referente ao procedimento que deverá ser adotado para esse fim.

Ratificam-se os demais Termos, Cláusulas e Condições não modificados por esta Cláusula Específica e sanções desde às 24 horas do dia da inclusão até às 24 horas do dia da exclusão ou eventual decisão judicial.

### 31. CLÁUSULA DE CONSENTIMENTO PARA USO DE DADOS

Com a aquisição livre e voluntária deste Produto de Seguro, o cliente final e os diretamente envolvidos no Produto de Seguro, como Beneficiários, Cônjuges e/ou Tomadores (aqui denominados em conjunto de "clientes") entendem que, a AXA SEGUROS S/A, as empresas do mesmo Grupo Econômico, seus fornecedores e/ou parceiros poderão usar, manipular, armazenar, analisar, colher e/ou tratar os dados dos clientes para atividades que estejam ligadas a este Produto de Seguro e/ou para melhorar a experiência dos clientes conosco, de acordo com seu perfil.

Os clientes concordam e entendem, que seus dados poderão ser usados para avaliações de funcionalidade base, testes, aplicativos, administrar políticas, forma de contato, tudo com objetivo de melhorar nossos produtos e serviços e gerenciar as suas solicitações. Se os clientes não fornecerem as informações, talvez a AXA SEGUROS S/A não consiga desenvolver as suas atividades de forma completa.

Assim, no momento do fornecimento dos dados, os clientes concordam com a divulgação a terceiros e/ou coleta de seus dados por terceiros. Podemos divulgar seus dados (inclusive suas informações confidenciais) para:

|                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Terceiros relevantes</b> | <br><b>Outras seguradoras e resseguradoras</b> | <br><b>Partes que necessitem saber por conta de solicitações</b> | <br><b>Órgãos governamentais, reguladores e policiais</b> | <br><b>Atender alguma lei ou norma, inclusive de outros países</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Antes de nos fornecer informações sobre outra pessoa, por favor, dê a eles uma cópia deste documento. Caso você queira consultar, a Política de Privacidade da AXA está disponível no nosso correio eletrônico (site) [www.axa.com.br](http://www.axa.com.br).

Quaisquer dúvidas, solicitações ou pedidos de exercício de direitos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ou à nossa Política de Privacidade, entre em contato pelo canal oficial de Privacidade de Dados da AXA SEGUROS acima mencionado.

## Garantias

### GARANTIAS BÁSICAS DE CASCO

#### Garantia Básica I: Compreensiva – Colisão, Incêndio e Roubo/Furto



##### Garantia

Esta cobertura garante ao Segurado uma indenização pelos danos materiais causados por perda parcial ou total do veículo segurado em decorrência dos **Riscos Cobertos**, como segue:



##### Riscos Cobertos

- Queda acidental em precipícios, pontes ou viadutos;
- Colisão (batida de carros, por exemplo), choque, abalroamento (batidas em sequência) ou capotagem acidental;
- Queda acidental de algum objeto ou coisa em cima do veículo. Esse objeto é externo ao veículo, ou seja, não faz parte dele, não está fixado ou atrelado nele, bem como não é a sua própria carga. Além disso, a queda deste objeto deve ocorrer por causa de um acidente de trânsito.
- Indenização parcial ou integral por roubo ou furto do veículo, com exceção de seus acessórios, equipamentos ou opcionais;

**Roubo** Significa subtração do veículo segurado, se utilizando de violência ou uma grave ameaça. Ainda há os casos em que, após subtrair o bem, o criminoso reduz a possibilidade de resistência da vítima. *Exemplo: assalto à mão armada.*

**Subtração mediante arrombamento:** Significa subtração do veículo segurado, sem qualquer tipo de ameaça ou violência. Exemplo: abrir o veículo que estava estacionado na rua, enquanto você estava em alguma loja da região.

- Queda de raio, incêndio ou explosão acidental e suas consequências;
- Acidente ocorrido durante seu transporte por qualquer meio apropriado;
- Granizo, furacão e terremotos;
- Submersão (parcial ou total) acidental do veículo em água doce causado por enchente ou inundações, inclusive nos casos de veículos guardados em subsolo (estacionamentos de prédio, por exemplo);
- Danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, diminuir seus danos ou salvar o veículo segurado;
- Despesas que o Segurado teve com socorro ou com o salvamento do veículo, quando necessárias em consequências de um dos riscos cobertos;

## Garantia Básica II: Indenização integral Casco (por Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto)

### **Garantia**

Esta cobertura garante ao Segurado uma indenização pelos danos materiais causados por perda total (indenização integral do veículo) em decorrência dos **Riscos Cobertos**, como segue:



### **Riscos Cobertos**

- Queda acidental em precipícios, pontes ou viadutos;
- Colisão (batida de carros, por exemplo), choque, abalroamento (batidas em sequência) ou capotagem acidental;
- Queda acidental sobre o veículo de qualquer agente externo que não faça parte integrante dele ou não esteja afixado (fixo, firme, em caráter permanente) ou nele atrelado (engatado), como, também, da carga transportada pelo mesmo, desde que em decorrência de acidente de trânsito, não se entendendo, como tal, a simples frenagem;
- Indenização parcial ou integral por roubo ou furto do veículo, com exceção de seus acessórios, equipamentos ou opcionais;

**Roubo** Significa subtração do veículo segurado, se utilizando de violência ou uma grave ameaça. Ainda há os casos em que, após subtrair o bem, o criminoso reduz a possibilidade de resistência da vítima. *Exemplo: assalto à mão armada.*

**Subtração mediante arrombamento:** Significa subtração do veículo segurado, sem qualquer tipo de ameaça ou violência. Exemplo: abrir o veículo que estava estacionado na rua, enquanto você estava em alguma loja da região.

- Queda de raio, incêndio ou explosão acidental e suas consequências;
- Acidente ocorrido durante seu transporte por qualquer meio apropriado;
- Granizo, furacão e terremotos;
- Submersão (parcial ou total) acidental do veículo em água doce causado por enchente ou inundações, inclusive nos casos de veículos guardados em subsolo (estacionamentos de prédio, por exemplo);
- Despesas que o Segurado teve com socorro ou com o salvamento do veículo, quando necessárias em consequências de um dos riscos cobertos.

## Garantia Básica III: Indenização Casco por Incêndio, Roubo ou Furto

### **Garantia**

Esta cobertura garante ao Segurado uma indenização pelos danos materiais causados por perda por perda total (indenização integral do veículo) em decorrência dos **Riscos Cobertos**, como segue:



### **Riscos Cobertos**

- Indenização parcial ou integral por roubo ou furto do veículo, com exceção de seus acessórios, equipamentos ou opcionais;
- Raio e suas consequências, incêndio ou explosão acidental.
- Despesas necessárias ao socorro e ao salvamento do veículo, em consequência de um dos riscos cobertos, comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de um sinistro, sendo limitada ao valor máximo da garantia contratada na apólice/endosso para o veículo (Casco).

### **Limite Máximo de Indenização**

- a) O Limite Máximo da Indenização é o valor máximo que a Seguradora irá pagar para cada cobertura contratada neste Seguro. Este valor não ultrapassará o Valor de Mercado Referenciado ou Valor Determinado, quando for esta a modalidade de cobertura escolhida.
- b) No caso de perdas parciais decorrentes de incêndio, o Limite Máximo de Indenização do veículo será reintegrado automaticamente, sem cobrança de prêmio adicional.
- c) No caso de indenização Integral e ou Perda total, o limite máximo de indenização não será reintegrado.
- d) A perda total ocorre quando os prejuízos e/ou despesas causadas no veículo forem iguais ou maiores que 75% (setenta e cinco por cento) do seu valor de mercado na data do sinistro.
- e) Se a contratação for feita como "Valor de Mercado", o valor seguirá o percentual (%) previsto na apólice, multiplicado pelo valor do veículo na Tabela Fipe. Se a contratação for feita como "Valor Determinado" a indenização seguirá de acordo com o valor do veículo previsto na apólice, apenas.

**Valor de Mercado** = Percentual previsto na Apólice x Valor da Fipe

**Valor Determinado** = Valor previsto na Apólice



## Riscos Excluídos

Além das Exclusões Gerais ([Cláusula 5](#)), também estarão excluídos os seguintes riscos:

- Desgastes, depreciação pelo uso, deterioração gradativa e vício próprio, falhas de material, defeitos mecânicos ou de instalação elétrica e defeitos de fabricação ou defeito de adaptações aceitas pela Seguradora como, por exemplo: alongamento, encurtamento, cabine suplementar, alteração de eixos, em veículos de carga;
- Roubo ou furto isolado e danos a pneus, rodas, estepes e câmaras de ar, a não ser que ocorrido por causa de um evento coberto;
- Perda de valor do veículo por qualquer causa;
- Perdas e danos causados por aditivos de combustível (líquidos inseridos no tanque para limpar o combustível), falta de óleo ou água;
- Vibrações, efeitos da corrosão, ferrugem, umidade e chuva;
- Danos em acessórios de som, equipamentos e à carroceria, a menos que uma cobertura específica tenha sido contratada;
- Danos à carga transportada pelo veículo segurado;
- Danos causados ao veículo segurado por qualquer uma de suas partes ou elementos que estejam fixados (presos) nele, exceto danos causados pelo veículo ao reboque, semirreboque, carretinha e/ou vice-versa;
- Perdas e /ou danos causados pela paralisação do veículo em razão de um risco coberto, ou seja, os danos sofridos pelo veículo não poder ser usado;
- Despesas com o laudo de inspeção veicular do INMETRO após reparo do veículo, sempre que o Boletim de Ocorrência classificar o dano como média monta;
- Prejuízos resultantes da queda, deslizamento ou vazamento da carga transportada, causada por uma simples freada;
- Danos à blindagem, a menos que uma cobertura específica tenha sido contratada;
- Danos isolados a vidros, a menos que uma cobertura específica tenha sido contratada;
- Danos causados somente à pintura;
- Danos em adesivos, plotagens e envelopamentos;
- Danos ao veículo causados pelo kit gás e ao kit gás;
- Submersão total ou parcial em água salgada, ou seja, quando o veículo ou apenas uma parte dele fica embaixo de água salgada;
- Roubo ou furto exclusivo do Dispositivo de Segurança e danos isolados a este;
- Roubo ou furto exclusivo da adaptação para deficientes físicos e danos isolados a este;
- Itens opcionais ou acessórios que não sejam de série, a menos que uma cobertura específica tenha sido contratada;

- **Danos decorrentes de calço hidráulico.** O calço hidráulico ocorre quando o motor aspira água e causa danos (diretos ou indiretos). Essa exclusão não será aplicada se a aspiração ocorrer por alagamento ou enchente e desde que não tenha sido comprovado que tenha ocorrido por culpa grave do condutor e/ou segurado;
- **Danos elétricos causados à veículos híbridos e elétricos e afins, conforme item 11.1.2.**



## **GARANTIAS BÁSICAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA AUTO (RCF-A)**

O segurado poderá contratar coberturas básicas de RCF-A para Danos Materiais e/ou Danos Pessoais. Além disso, ele também poderá contratar coberturas adicionais, caso queira. Caso decida contratar, haverá um acréscimo no prêmio.

**Garantia Básica I: Responsabilidade Civil Facultativa - Auto (RCF-A) e Responsabilidade Civil Facultativa – Condutores (RCF-C) – Danos Materiais e/ou Danos Corporais**



### **Garantia**

Esta cobertura garante também a Responsabilidade Civil involuntária causada a terceiro, pelo(s) condutor(es) indicado(s), quando da utilização do(s) veículo(s) segurado(s) não informado na apólice independente de quem é o proprietário, veículos particulares e locados, em acidentes de trânsito, exclusivamente por danos materiais e corporais e concomitante a atividade da empresa, desde que decorrentes de risco coberto para o veículo segurado e comprovadamente a serviço da empresa no momento do acidente.

A utilização desta cobertura está disponível para sócios, dirigentes e funcionários que comprovem vínculo empregatício com a empresa (CLT, no caso).

### Atenção!

Esta cobertura não se aplica quando o motorista não possui habilitação adequada para o veículo que está dirigindo. Ela é válida somente no Brasil e não será estendida a cobertura carta verde, carta azul ou ampliação geográfica, mesmo que contratada.

Nos casos das coberturas de RCF-A e RCF-C serem contratadas pelo mesmo Segurado, a cobertura de RCF-A deve ser acionada a primeiro risco (acionada primeiro). A cobertura de RCF-C será acionada à segundo risco (acionada em segundo lugar) até o limite máximo de indenização (LMI) contratada na apólice.

Excluindo todos os casos envolvendo material nuclear, de contaminação, ou poluição do meio ambiente, além dos riscos excluídos nesta cobertura e exclusões gerais desta condição.

Ainda, essa cobertura poderá ser contratada isoladamente e haverá cobrança adicional de prêmio.

A contratação de uma cobertura básica de RCF-A (DM e DC) exclui a possibilidade de contratar a cobertura de RCF-A – Garantia única para o mesmo veículo.

A Cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa – Auto, contratada para rebocadores, é estendida aos reboques, semirreboques e carretinhas quando a eles atrelados.



### Riscos Cobertos

Esta cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa - Auto - RCF-A indeniza o Segurado, até o Limite Máximo de Indenização, previsto na apólice, o reembolso das:

- a) Das quantias que ele tenha que pagar em razão de uma sentença judicial definitiva (que não cabe mais recurso) e/ou por acordo autorizado de modo expresse pela AXA, devido a danos involuntários, corporais e materiais causados a terceiros. Estes danos devem ser consequência de um sinistro ocorrido durante a vigência da apólice e causado pelo veículo segurado indicado na apólice.

### Atenção!

Se o veículo não estiver indicado na apólice, só haverá cobertura se o motorista do veículo (i) for um funcionário registrado pela empresa (CLT); (ii) que esse vínculo possa ser provado; e (iii) que o acidente tenha ocorrido enquanto o motorista estava comprovadamente a trabalho para a empresa segurada.

- b) Custas, despesas judiciais e os honorários de advogado contratado pelo Segurado para a sua defesa no foro civil, desde que a AXA tenha concordado previa e expressamente com os honorários; bem como que essas despesas decorram de reclamações de terceiros para as quais haja cobertura no seguro.

### Entende-se por:

**Danos Materiais:** É cobertura a Primeiro Risco Absoluto. Trata-se da obrigação da Seguradora de reembolsar, em razão de acidente de trânsito ocorrido com o veículo segurado, ocasionando a reclamação de terceiros exclusivamente os danos materiais. Referente aos danos causados a propriedades (materiais) de terceiros em caso de acidente de trânsito com o veículo segurado do qual a Seguradora terá que reembolsar.

### Atenção!

Essa cobertura não reembolsa indenizações que devam ser pagas pelo segurado a título de dano moral e dano estético por constituírem risco excluído.

## Acidente de Trânsito

Entende-se por acidente de trânsito as seguintes situações:

- a) Atropelamento causado pelo veículo segurado.
  - b) Danos causados a bens de terceiros ou a pessoas, causado pelo veículo segurado.
  - c) Quando a carga transportada pelo veículo segurado causa danos a bens de terceiros ou a pessoas durante o transporte, exceto os danos causados à própria carga transportada.
- 



### Limite Máximo de Indenização e Garantias

- A indenização referente aos danos corporais só será devida em relação ao valor que ultrapassar a quantia paga pelo Seguro Obrigatório DPVAT (seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores), independente do veículo possuir ou não esse seguro obrigatório e será sempre limitado ao Limite Máximo de Indenização para danos corporais.
  - O Limite Máximo de Indenização é a primeiro risco absoluto na cobertura de Danos Materiais e a segundo risco absoluto na cobertura de Danos Corporais e será definido pelo Segurado para cada veículo e cada cobertura.
- 



### Limite de Responsabilidade

Os valores para Danos Materiais e para Danos Corporais previstos na apólice representam, individualmente, o Limite Máximo de Responsabilidade da Seguradora para aquele tipo de reclamação.

Em nenhum caso o total pago ou reembolsado em indenizações e despesas pode ser maior que o Limite Máximo de Indenização. Além disso, o valor da cobertura de Danos Materiais e Danos Corporais não se soma ou se complementam – isso significa que a quantia definida para um, não pode ser usada para indenização de outro.

---



### Riscos Excluídos e Prejuízos Não Cobertos

Além das Exclusões Gerais (Cláusula 5 das Condições Gerais), também estarão excluídos os seguintes riscos:

- Perdas e danos causados pelo segurado a seus próprios bens ou aos bens de uma empresa da qual ele seja sócio, bem como aos bens de seus familiares diretos ascendentes, descendentes, cônjuge, irmãos e pessoas que vivam com ele ou dependam financeiramente dele.
- Danos causados a seus empregados ou representantes legais quando a seu serviço.
- Danos a pessoas transportadas em locais não destinados ou apropriados para este fim. Exemplo: transporte de pessoas na caçamba de uma caminhonete, por exemplo.
- Danos causados a sócios, dirigentes, funcionários, representantes e prestadores de serviços da empresa segurada enquanto estiverem trabalhando para o segurado.
- Multas, fianças e despesas relacionadas a processos criminais.
- Danos causados pelo veículo ou equipamento do veículo segurado a terceiros, quando em operação. Exemplo: içamento ou outra atividade fim deste, mas não limitado a tais hipóteses. Este seguro cobre os danos ocorridos exclusivamente em razão da locomoção do veículo (acidente de trânsito).

- Danos a bens de terceiros que estiverem com o Segurado para guarda, custódia, transporte, uso, manipulação ou execução de quaisquer trabalhos.
- Danos ao veículo que está sendo transportado ou rebocado.
- Danos causados pelo reboque, semirreboque ou carretinha quando não estiverem conectados ao veículo que está rebocando.
- Danos ao próprio veículo segurado ou a qualquer outro bem do Segurado, de sua família, de pessoas que dependam financeiramente do segurado ou de qualquer pessoa que esteja dirigindo o veículo amparado por este seguro.
- Danos morais, a menos que uma cobertura específica tenha sido contratada.
- Danos estéticos, ainda que sejam em razão de ação judicial ou por um acordo amigável.
- Danos corporais ou materiais causados aos passageiros do veículo segurado, mesmo que terceiros.
- Danos que o Segurado se comprometeu a reparar sem a autorização prévia da AXA.
- Despesas decorrentes da impossibilidade de usar o veículo segurado. Exemplo: aluguel de outro veículo, táxi, transporte por aplicativo (Uber, 99, etc.), entre outros.
- Danos materiais e corporais causados a terceiros e passageiros do veículo segurado durante o período em que o veículo estiver nas mãos de criminosos em razão de roubo ou furto ou até sua devolução ao segurado.
- Danos à carga transportada.
- Danos materiais e corporais causados pelo veículo segurado enquanto estiver em poder de funcionários ou manobristas (mesmo habilitados) de empresa terceirizada para serviços

## Coberturas Adicionais

O Segurado poderá contratar coberturas adicionais, desde que junto com pelo menos uma das Coberturas Básicas descritas nestas Condições Gerais. Essa contratação terá prêmio adicional.

As coberturas Adicionais são facultativas e devem ser contratadas conjugadas a uma das coberturas para o Automóvel (casco) ou a uma das coberturas de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – Danos Materiais e Corporais.

As coberturas e cláusulas a seguir relacionadas somente se aplicarão, quando as respectivas coberturas estiverem indicadas na apólice ou em seus endossos.



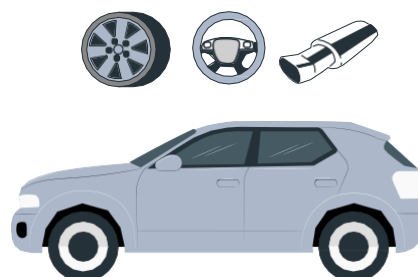
### COBERTURAS ADICIONAIS DE CASCO

O Segurado pode adicionar algumas coberturas extras ao seguro do seu veículo, mediante o pagamento de um prêmio adicional. Para isso, basta que tenha contratado umas das Garantias Básicas de Auto (Casco): Compreensiva ou Indenização Integral.

#### Carrocerias, Acessórios, Equipamentos Especiais, Kit Gás e Blindagem

Esta cobertura adicional pode ser contratada apenas para os acessórios, a carroceria, a blindagem, ao kit de gás e aos equipamentos especiais que estão permanentemente instalados no veículo segurado.

A cobertura para danos elétricos só pode ser contratada para veículos que são carregados com eletricidade através da rede elétrica, conhecidos como veículos plug-in.



Para estas coberturas temos as seguintes constatações:

- **Vistoria prévia e/ou;**
- **Nota fiscal ou;**
- **Discriminados na apólice anterior, quando na renovação do seguro;**

Devem estar discriminados na proposta, com um valor próprio para cobertura em caso de sinistro.

É importante destacar que essa cobertura não pode ser contratada sozinha, ela deve ser contratada em conjunto com alguma das opções de cobertura casco já informados nesta Condição Geral.

Os itens incluídos durante a vigência da apólice deverão ser adicionados através de endosso e passar por uma vistoria prévia.

#### Acessórios, Carrocerias e/ou Equipamentos Especiais

Se contratada, esta cobertura se aplica somente aos acessórios que não fazem parte do modelo básico do veículo, e para a carroceria e equipamentos especiais.

Essa cobertura não pode ser contratada sozinha, ela deve ser contratada junto com a cobertura de casco do veículo.

A indenização dessa cobertura será feita conforme o valor contratado, descontando a franquia estipulada na apólice para estes itens. A indenização e franquia estarão relacionadas com a da cobertura de casco (principal) contratada:

- a) **Perda parcial do veículo que ocasione danos aos itens;**
- b) **Roubo/furto exclusivo destes itens;**
- c) **Roubo/furto do veículo segurado localizado com itens subtraídos/ danificados;**
- d) **Indenização integral do veículo: item terá cobertura, sem dedução de franquia, exceto se contratada franquia para perda total.**



## Definições

### Acessórios Não de Série

Os acessórios Não de Série abrangem:

Aparelhos de som, aparelhos de imagem, aparelhos de conectividade, capota de fibra, aerofólios, sensor e display de estacionamento, câmera de ré, bancos de couro, equipamentos para veículo adaptado ao pessoas com deficiência (PCD), *airbag*, ar-condicionado, amplificador, ar quente, borrachões, capota de fibra, engate com bola cromada, plotagem, subwoofer, bancos esportivos, buzinas especiais, câmbio automático, computador de bordo, direção hidráulica, disqueteira, estribos, faróis de milha, quebra-mato, revestimento isotérmico, trio elétrico (vidros elétricos, travas e alarme), twitter e volante, santantônio, alto falante, e kit escolar, entre outros.

Kit escolar são as faixas de identificação escolar (adesivos), câmera de ré, câmeras dianteiras e retrovisores.

### Atenção!

- Em alguns modelos de veículos, certos acessórios são considerados itens de série, ou seja, fazem parte do veículo original de fábrica e não podem ser adquiridos separadamente pelo segurado. Isso inclui acessórios como sistemas de som, rádios, tocadores de CD, centrais multimídia, kit de alto-falantes, blindagem e kits de gás. Para esses casos, não é necessário contratar uma verba específica, pois o valor desses acessórios já está incluído no valor total do veículo.
- Capota marítima e lona de carroceria não são considerados acessórios e não possuem cobertura técnica, mesmo que sejam identificados durante uma vistoria prévia.
- A simples identificação de acessórios gerais na vistoria prévia não garante automaticamente a cobertura desses acessórios em caso de sinistro (seja de perda parcial ou total). Para garantir a cobertura desses acessórios gerais, o segurado deve contratar uma cobertura específica.

### Rodas (De Série ou/não de Série)

As Rodas que não façam parte do modelo básico do veículo devem ter seu valor adicionado ao valor do veículo segurado, para cobertura em sinistro, conforme regras a seguir:

- a) **Perda Parcial do veículo:** esta cobertura irá indenizar eventuais danos nas Rodas causados pela Perda Parcial do veículo. A franquia prevista na Apólice será abatida do valor da indenização.
- b) Indenização Integral do veículo: a indenização do seguro será feita de acordo com o valor/percentual contratado para cobrir o veículo. Não há indenização adicional para a roda.
- c) Roubo/Furto exclusivo das rodas/pneus/câmaras de ar **não serão cobertos.**
- d) **Não haverá cobertura específica para as Rodas** caso o veículo que tenha sido roubado ou furtado seja recuperado sem as rodas/pneus/câmaras de ar.

**Atenção!**

- Não haverá cobertura para danos exclusivos na roda/pneus/câmaras de ar.
- Não é necessário detalhar as rodas na proposta de seguro nem destacar um valor específico, pois elas estão incluídas no valor total segurado do veículo.
- As rodas devem estar fixadas permanentemente no veículo segurado e ser identificadas na vistoria prévia. É importante observar que há uma tolerância de até duas polegadas em relação às medidas originais das rodas, ou conforme as especificações presentes na Nota Fiscal do veículo ou na apólice anterior.
- Em caso de indenização integral do veículo ou substituição de peças, os itens salvados pertencerão à AXA.

### Capacete, Roupas e Malas especiais para motocicletas

Nesta cobertura adicional para seguro de moto, estarão protegidos capacetes, roupas especiais (macacões, jaquetas, luvas e botas) e malas especiais para motocicletas, desde que os danos a esses itens estejam relacionados a um sinistro indenizável de colisão parcial ou total da moto. Para serem cobertos, esses itens devem estar comprovados em nota fiscal.

É importante destacar que essa cobertura não pode ser contratada sozinha, ela deve ser contratada junto com alguma das opções de cobertura casco do veículo e acessórios, com cobertura de perda parcial.

**Atenção!**

Não há cobertura para roubo ou furto isolado desses equipamentos; eles só são cobertos em caso de sinistro envolvendo a moto.

### Opcionais de Série

Itens opcionais são partes originais de fábrica que estão permanentemente instalados no veículo. Isso inclui: teto solar, bancos em couro, sensor de ré, multimídia, faróis de milha e de neblina, sensor de estacionamento, sensor de chuva, aerofólios, ar-condicionado, borrachões, brakelight, computador de bordo, consoles, direção hidráulica, estribos, freios ABS, trio elétrico e alguns outros, dependendo do veículo e montadora.

Para garantir a cobertura desses itens opcionais, é necessário incluir o valor deles na Importância Segurada do veículo. Isso pode ser feito ajustando o Limite Máximo de Indenização (LMI) entre o mínimo e o máximo permitido ou variando o percentual de contratação da cobertura (mais de 100%).

*Se o opcional adquirido não for original de fábrica e, se o mesmo não for instalado em concessionária, não será considerado como opcional.*

Lembre-se de que esses itens devem estar permanentemente fixados no veículo, e sua presença deve ser confirmada durante a inspeção prévia, por meio de nota fiscal ou pela apólice anterior.

A indenização será feita com base no valor/percentual contratado para a cobertura do veículo, com dedução da franquia estipulada na apólice nos seguintes eventos:

- a) Perda parcial do veículo que cause danos aos itens opcionais;
- b) Roubo/furto exclusivo destes itens - não serão cobertos nesse caso;
- c) Roubo/furto do veículo segurado localizado com esses itens subtraídos/ danificados – não haverá cobertura nesse evento;
- d) Indenização integral do veículo: o item terá cobertura, sem dedução de franquia, exceto se contratada franquia para perda total.

#### **Atenção!**

- Quando o valor dos opcionais é adicionado ao valor do veículo, não é necessário indicar estes itens na proposta, nem o seu valor em verba própria, pois já estarão incluídos no valor segurado do veículo;
- Em caso de indenização integral do veículo ou substituição de peças, os itens salvados pertencerão à AXA.

## **Adaptações**

As adaptações em veículos para deficientes físicos (exemplo: embreagem computadorizada, pomos e controle de comandos elétricos) estarão cobertas, desde que elas tenham sido instaladas permanentemente no veículo segurado e sejam constatadas na vistoria prévia, nota fiscal ou na apólice anterior.

#### **Atenção!**

Pelo motivo exposto acima, a adaptação deve estar indicada na proposta/apólice, com a contratação da verba específica no campo próprio e com cobrança de prêmio pela cobertura.

 **Importante:** Se o veículo segurado possuir adaptações como embreagem computadorizada, pomos e controle de comandos elétricos, **a contratação desta cobertura será obrigatória.** Por fim, adaptações não são consideradas acessórios.

---

## **Equipamentos Especiais**

Os equipamentos especiais são voltados aos veículos de carga e abrangem: munck, unidade frigorífica, guindaste, terceiro / quarto eixo, transformação para cabine dupla e plataforma elevatória;

É necessário contratação destes itens na proposta, inclusive com verba própria para eles;

Para os veículos que possuam terceiro e/ou quarto eixo e transformação para cabine dupla, é necessário que o documento do veículo esteja atualizado com estas informações. Sem isso, a cobertura não poderá ser contratada.

A AXA não deduzirá a franquia nos casos de indenização integral dos itens amparados por esta cobertura, a menos que seja contratada franquia para perda total;

A franquia estabelecida para esses itens será aplicada independentemente da franquia relacionada ao veículo principal e das reclamações envolvendo indenização total ou parcial desses itens.

Em caso de indenização integral do veículo ou substituição de peças, salvados pertencerão à AXA;

---

## Carroçaria

A carroçaria é a parte traseira dos veículos utilitários e caminhões, que serve para colocar a carga, como por exemplo baú e/ou carroceria de madeira. A carroçaria não tem chassi próprio e deve ser fixa e permanente no veículo.

É importante destacar que essa cobertura não pode ser contratada sozinha, ela deve ser contratada junto com alguma das opções de cobertura casco.

---

## Kit Gás

A cobertura de kit gás estará disponível de acordo com a cobertura de casco. Para contratá-la, é necessário que o kit gás esteja fixado em caráter permanente no veículo, discriminado em Nota Fiscal ou apólice anterior e identificado na Vistoria Prévia:

- Para itens não de série em veículos que utilizem esse tipo de combustível exclusiva ou concomitantemente com álcool ou gasolina (biocombustível);
- Perda Parcial do Veículo: Haverá cobertura quando, em um sinistro de perda parcial, o kit gás sofrer algum dano. A franquia será descontada da indenização.
- Indenização Integral do Veículo: Em caso de indenização integral do veículo, a indenização do seguro será feita com base no valor/percentual contratado para cobrir o veículo. Não haverá indenização adicional para o kit gás.

## Não haverá cobertura

- **Kit Gás sem Homologação:** Não será coberto se o kit gás não tiver a homologação dos órgãos competentes e não atender às inspeções exigidas por lei devido à transformação.
- **Roubo/Furto Exclusivo do Kit Gás:** Se ocorrer roubo ou furto apenas do kit gás, não será coberto.
- **Roubo/Furto do Veículo Recuperado sem o Kit Gás:** Caso o veículo seja roubado ou furtado, recuperado posteriormente, mas sem o kit gás, essa situação não será coberta.
- **Veículos com Kit Gás de Série (Tetrafuel):** A cobertura não se aplica a veículos que já possuem kit gás de série, como os veículos Tetrafuel.

 **Importante:** A indenização integral do veículo segurado com KIT Gás dependerá da apresentação da homologação do INMETRO, Nota Fiscal de compra do KIT e CRLV-DUT com a alteração de combustível, bem como outros documentos necessários para indenização.

Quando ocorre a indenização integral do veículo, a AXA não se responsabiliza pelas condições do acessório (kit gás) nem por eventuais atrasos na regularização da documentação oficial do veículo.

O Segurado deve estar ciente de que só poderá regularizar a documentação do kit gás sinistrado em outro veículo, após a transferência do salvado para o comprador, no caso de um salvado recuperável; ou somente após a baixa do salvado, no caso de sucata irrecuperável. A AXA não pode garantir um prazo para esse processo ocorrer.

---

## Blindagem

A cobertura para blindagem proporciona proteção para a blindagem que não faz parte do modelo básico do veículo, desde que esteja de acordo com as regras de aceitação da AXA.

A indenização dessa cobertura será feita de acordo com o valor contratado, sendo certo que a franquia para esse equipamento será deduzida da indenização nos seguintes eventos:

- **Perda parcial do veículo que cause danos a blindagem;**
- **Roubo/furto exclusivo da blindagem não haverá cobertura nesse evento;**
- **Roubo/furto do veículo segurado localizado com a blindagem danificada;**
- **Indenização integral do veículo: item terá cobertura sem dedução de franquia, a menos que tenha sido contratada uma franquia para perda total.**

### Importante

- Não é obrigatória a contratação da cobertura adicional para blindagem, porém é obrigatório informar que o veículo é blindado (sendo a blindagem de série ou não).
- A cobertura de blindagem inclui o casco e pneus.
- É necessário indicar a blindagem na proposta com verba própria, quando contratada a cobertura para casco e pneus;
- A seguradora não deduzirá qualquer franquia durante a indenização integral do veículo quando se trata dos itens contratados com a cobertura de blindagem, a menos que uma franquia para perda total tenha sido contratada.
- Em caso de indenização integral do veículo ou substituição de peças, salvados pertencerão à AXA;
- Não sendo contratada cobertura para blindagem e ocorrendo sinistro de indenização integral em que os salvados fiquem com a AXA, os custos de sua retirada e da colocação das peças originais em seu lugar serão arcados pelo Segurado.
- Se a retirada da blindagem causar maiores danos no veículo, em razão de sua montagem e desmontagem, o Segurado deve ressarcir a AXA pelos prejuízos causados.
- Em caso de perda parcial de um veículo blindado, o reparo será feito com peças, itens e blindagem vendidos no Brasil.
- Caso o veículo que possua aceitação para cobertura de blindagem e ela tenha sido incluída durante a vigência da apólice, é obrigatório um endosso de alteração para inclusão de verba específica para esta cobertura.
- Em caso de sinistro, será necessária a apresentação da nota fiscal da blindagem, acompanhada da cópia do CRLV do veículo com a informação "veículo blindado" no campo de observações do documento.
- É importante destacar que essa cobertura não pode ser contratada sozinha, ela deve ser contratada junto com alguma das opções de cobertura casco.



## Disposições Gerais sobre a Cobertura de Acessórios, Carroceria, Equipamentos Especiais e Equipamentos Gerais Discriminados nesta Condição Geral

- A contratação destas coberturas é opcional e fica a critério do próprio segurado solicitá-las.
- A Importância Segurada dos acessórios e equipamentos devem ser obrigatoriamente iguais à nota fiscal ou ao valor médio de mercado.
- Para o cálculo do prêmio dos acessórios e equipamentos aplica-se o bônus.
- Qualquer alteração nas características do veículo durante o prazo do seguro, deve ser informada à AXA e seguir as regras de contratação de acessório.
- Estas coberturas não podem ser contratadas sozinhas, elas devem ser contratadas junto com alguma das opções de cobertura de casco.



### **Riscos e Prejuízos Excluídos**

- **Acessórios, itens opcionais ou equipamentos especiais que não estejam instalados permanentemente no veículo;**
- **Kit gás (Exceto se for um equipamento não de série e somente na cobertura de colisão, desde que contratada a cobertura específica);**
- **Blindagem sem o Certificado de Registro da Secretaria de Segurança Pública, contendo o título de registro emitido pelo Exército;**
- **Danos à terceiros causados pela plataforma elevatória;**
- **Despesas com a retirada e reinstalação de acessório ou equipamento após um sinistro;**
- **Roubo ou furto da parte da frente de aparelho de som (parte removível), aparelho de som com DVD/similares e/ou controle remoto (de série ou não);**
- **Dispositivo antifurto/antirroubo, rastreador, GPS/similares, Kit viva-voz, micro system/similares, kit multimídia, radiocomunicação/similares, DVD e televisor (conjugados ou não com o aparelho de som ou similares);**
- **Equipamentos especiais (tais como kit de lanchonete, unidade frigorífica e outros) que não sofrerem danos e/ou avarias que comprometam seu funcionamento, quando na ocorrência de sinistro coberto de colisão parcial ou total do veículo segurado ou roubo furto localizado, neste caso eles serão devolvidos ao Segurado;**
- **Todo e qualquer item como: Roupas especiais (macacões, jaquetas, luvas e botas), capacetes de motociclista, malas especiais, GPS, suportes, entre outros itens para motos, nos casos de roubo, furto ou acidente indenizável envolvendo a moto;**
- **Qualquer tipo de telefone (seja instalado junto com o som ou não);**
- **Segunda reintegração de acessórios;**
- **Acessórios gerais que não sejam itens de série do modelo do veículo (tais como tacógrafo, GPS fixo, CD player, rodas de liga leve, pneus especiais ou qualquer outro item listado e identificado anteriormente).**

#### **Atenção!**

Mesmo que estes itens sejam originais (adquiridos na concessionária junto com o veículo), se não tiverem contratação de verba específica, não terão cobertura.

## Cobertura Adicional para Danos Elétricos



### Riscos Cobertos

Se essa cláusula for contratada, estarão cobertos, até o Limite Máximo de Indenização, as perdas e danos materiais causados aos veículos elétricos e/ou híbridos, de propriedade do Segurado, em consequência de:

- a) Variações anormais de tensão;
- b) Curto-circuito;
- c) Arco voltaico;
- d) Calor gerado acidentalmente por eletricidade;
- e) Descargas elétricas;
- f) Eletricidade estática;
- g) Fenômeno de natureza elétrica, incluindo queda de raios ocorridos fora do terreno de carregamento do veículo;



Para fins desta Cláusula, "Veículos elétricos" são aqueles que funcionam usando a eletricidade como principal forma de tração e propulsão.



### Atualmente, os veículos elétricos são denominados:

#### HEV (Hybrid Electric Vehicle ou Veículo Elétrico Híbrido)

Este tipo de veículo combina tanto um motor a combustão quanto um motor elétrico para funcionar. Nele, não é necessário recarregar a bateria do carro pois isso acontece ao frear e ao usar o motor a combustão.

#### PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle ou Veículo Híbrido Recarregável)

Este tipo de veículo combina tanto um motor a combustão quanto um motor elétrico para funcionar, porém diferente do HEV, ele pode ser recarregado.

#### BEV (Battery Electric Vehicle ou Veículo Elétrico com Bateria)

Este tipo de veículo usa apenas propulsão elétrica para andar.

#### FCEV (Fuel-cell Electric Vehicle ou Veículos Elétricos com Célula de Combustível)

Diferentemente dos outros tipos, o FCEV não possui uma bateria de grande capacidade. Em vez disso, utiliza uma célula de combustível alimentada por hidrogênio ou outro parecido para fazer a recarga.

#### EV (Electric Vehicle ou Veículo Elétrico)

Este tipo de veículo usa apenas propulsão elétrica para andar, podendo ter um conjunto de motores elétricos que utilizam a energia química das baterias recarregáveis.

#### MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle)

O "Veículo Híbrido Leve" usa o motor a combustão como principal meio para andar, mas possui um pequeno motor elétrico para auxiliar em algumas situações.

#### REEV (Range-Extended Electric Vehicle)

O REEV é projetado com um motor a combustão que funciona como um gerador de eletricidade em situações em que a carga da bateria está baixa, permitindo estender a autonomia do veículo. No entanto, esse motor não é capaz de mover o veículo sozinho.

Esta é uma cobertura opcional, e será oferecida quando contratada a cobertura de casco. Destina-se exclusivamente para veículos que utilizam combustível elétrico (PHEV, BEV, EV e REEV).

Caso contratada, será disponibilizado um Limite Máximo de Indenização determinado pela Seguradora para eventos ocorridos de acordo com os riscos cobertos.



### Franquia

Em cada sinistro amparado por esta Cobertura, o Segurado pagará o valor da franquia previsto na apólice.



### Riscos Excluídos

- Danos elétricos causados por problemas mecânicos;
- Perda de dados, instruções eletrônicas ou software de sistemas computacionais;
- Danos decorrentes de curtos-circuitos causados por água de chuva, vazamento de redes hidráulicas ou esgoto no local do sinistro, alagamentos, inundações, ressacas ou maremotos;
- Sobrecarga, ou seja, carga ou operação acima da capacidade normal de operação dos bens segurados. Essa excludente não se aplica em casos de variação anormal de tensão;
- Inadequação ou insuficiência de demanda de energia elétrica instalada no local do risco;
- Desligamento de dispositivo de segurança ou de controles automáticos que tenham ocorridos de propósito (intencionalmente);
- Instalação e/ou manutenção precária ou inadequada das instalações elétricas, máquinas, equipamentos e aparelhos, incluindo os cabos e aparelhos de carregamento do veículo;
- Danos decorrentes da interrupção/falha no fornecimento de energia por parte da geradora ou distribuidora do serviço, mesmo que a interrupção/falha seja programada;
- Falhas ou defeitos que já existiam antes do início de vigência desta cobertura e que já eram conhecidos pelo Segurado ou seus propostos;
- Danos causados por tumultos e greves;
- Desgaste pelo uso, deterioração gradativa, oxidação e fadiga;
- Defeitos mecânicos, defeito de fabricação, erro de projeto e/ou erro de instalação e montagem;
- Manutenção inadequada, ou seja, aquela que não segue as recomendações do fabricante.
- Vício intrínseco, má qualidade, desgaste natural ou pelo uso, deterioração gradativa, umidade, mofo, roeduras ou estragos por animais daninhos ou pragas, desarranjo mecânico, fadiga, cavitação, corrosão de origem mecânica, térmica ou química, oxidação, erosão, incrustação, poeira e fuligem.
- Perda total do veículo causada por danos elétricos.
- Roubo e furto parcial ou total do veículo, incluindo todos os cabos de carregamento e todos os carregadores.

## Cláusula de Despesas Extraordinárias - Casco



### Riscos Cobertos

Se contratada essa cobertura, a AXA irá cobrir as despesas adicionais que o Segurado tiver em caso de um sinistro que resulte em uma indenização integral do veículo segurado.



### Limite Máximo de Indenização

Esta cláusula garante ao Segurado um valor equivalente a 10% da indenização de casco, limitada a R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de despesas diversas, sem necessidade de comprovação.

Este valor adicional será somado à indenização do veículo (casco), conforme discriminado na Apólice.

## Cláusula de Cobertura para Carga e Descarga

Caminhão Leve, Reboque, Rebocador, Semirreboque, Caminhonete (Pick-up) Pesada Carga



### Riscos Cobertos

Contratada essa cobertura e pago o prêmio correspondente, a AXA irá cobrir os prejuízos causados ao veículo segurado (Casco) caso sofra algum dano enquanto estiver em uma operação de carga e descarga.



### Limite Máximo de Indenização

O Limite Máximo de Indenização será a mesma verba contratada para o Casco, descontando a franquia desta cobertura.



**Importante:** Esta cobertura só será aplicada se o sinistro estiver de acordo com todos os critérios de cobertura e riscos excluídos da cobertura de Casco, previstas nestas Condições Contratuais.

## Cláusula de Cobertura Para Chapa de Fabricante

Se essa cobertura for contratada, ela assegurará ao Segurado ou aos seus beneficiários a indenização pelos danos materiais causados aos veículos portadores de chapas de fabricante em situações de demonstração, teste, experiência ou verificação mecânica no território brasileiro, desde que os danos estejam cobertos pelas garantias discriminadas na Apólice.



### Riscos Excluídos

Além das Exclusões Gerais (item 5 acima) das Condições Gerais, o Segurado perderá o direito a qualquer indenização se o veículo portador de chapa de fabricante for:

- **Utilizado para outros fins que não demonstração, teste, experiência e verificação mecânica;**
- **Emprestado ou alugado a terceiros;**
- **Dirigido por uma pessoa que não seja habilitada ou que não tenha cartão de identificação da fábrica, conforme norma específica da autoridade de trânsito;**
- **Fica o Segurado, no caso de possuir mais de uma chapa de fabricante, proibido de contratar mais de uma Apólice com garantias e Limites Máximos de Indenização distintos.**

## Coberturas Adicionais - Responsabilidades Civil Facultativa Automóvel - RCF-A

Caso o Segurado tenha contratado uma das coberturas básicas de RCF-A, ele poderá, mediante pagamento de prêmio adicional, contratar também as modalidades abaixo. as coberturas adicionais previstas abaixo, mediante um acréscimo no prêmio.

### Atenção!

A contratação destas coberturas adicionais não interfere nos direitos, deveres e exclusões previstas nestas Condições Contratuais.

### Cobertura de Danos Morais e Estéticos Para a Cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa – RCF-A

Esta extensão de cobertura garante o reembolso das indenizações por danos morais e estéticos, que o Segurado tenha que pagar por conta de uma sentença judicial definitiva (que não cabe mais recurso) e/ou por acordo autorizado de modo expresse pela AXA, exceto em caso de revelia do Segurado.



### Definições

**Dano moral:** qualquer tipo de ofensa ou violação que não cause danos financeiros, mas cause sofrimento emocional, constrangimento ou desconforto a alguém, prejudicando sua dignidade ou bem-estar psicológico sem decorrência de um dano material ou corporal causado por um acidente com o veículo segurado. Isso inclui situações que violem sua liberdade, honra, integridade pessoal ou de sua família.

**Dano estético:** Lesão física caracterizada pela redução ou perda de padrão de beleza ou estética, mas sem a ocorrência de sequelas que interfiram no funcionamento do organismo. Esse dano, para esta cobertura, deve ter ocorrido em decorrência de acidente com o veículo segurado e coberto por este seguro.

 **Importante:** Esta cobertura não se aplica aos passageiros do veículo segurado e o seu Limite Máximo de Indenização não se soma com outros tipos de cobertura.

A Cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – Danos Morais contratada para rebocadores também se aplica aos reboques, semirreboques e carretinhas quando estão ligados a eles.



### Riscos e Prejuízos Excluídos

Além das Exclusões Gerais (Cláusula 5 das Condições Gerais), é importante mencionar que essa cobertura não inclui condenações por danos morais e estéticos que não estejam relacionadas ao

acidente coberto mencionado nas Condições Gerais. Também não se aplica a condenações que foram causadas por omissão do segurado em lidar com processos movidos por terceiros prejudicados (revelia, por exemplo).

---

## Extensão para Cobertura de Danos Corporais a Dirigentes, Sócios, Empregados e Prepostos da Empresa – Cláusula 112

Esta extensão de cobertura garante o reembolso de quantias pagas por acordo judicial, em decorrência de danos corporais que o veículo segurado tenha causado exclusivamente a sócios, administradores, diretores, empregados e representantes do Segurado. Além destas pessoas, também estão incluídos os ascendentes, descendentes, cônjuge e outras pessoas, parentes ou não, que com estes residam ou deles dependam economicamente.

---

### **Limite Máximo de Indenização**

O Limite Máximo de Indenização será a verba contratada para cobrir Danos Corporais na cobertura de RCFA-DC.

---

### **Riscos Excluídos e Prejuízos Não Cobertos**

Além das Exclusões Gerais (Cláusula 5 das Condições Gerais), é importante mencionar que essa cobertura não inclui condenações por danos morais e estéticos que não estejam relacionadas ao acidente coberto mencionado nas Condições Gerais. Também não se aplica a condenações que foram causadas por omissão do segurado em lidar com processos movidos por terceiros prejudicados (revelia, por exemplo).

- **Esta cláusula não cobrirá danos a pessoas que estejam dentro do veículo segurado.**
- **Também não cobrirá os sinistros que ocorrerem dentro das propriedades do Segurado ou em locais ocupados por ele, mediante acordo de qualquer natureza.**

Os riscos excluídos desta cobertura são os mesmos da cobertura de RCF-A de Danos Corporais e exclusões gerais desta Condição.

## Cláusula de Ampliação do Âmbito Geográfico – RCF-A

A cobertura RCF-A cobre os sinistros ocorridos em todo o Brasil. No entanto, se contratada esta cláusula e pago o prêmio correspondente, este seguro passará a cobrir sinistros ocorridos também na **Argentina, Paraguai e Uruguai**; além do Brasil, é claro.

Esta garantia é válida durante todo o prazo (vigência) do Seguro, descrito na apólice ou em eventual endosso.



### ⚠ Importante

- Mesmo com a contratação da cobertura de Ampliação do âmbito Geográfico – RCF-A, o proprietário do veículo continua obrigado a seguir as regras abaixo:
- Para os veículos de passeio, caminhonete (pick-ups) leves e/ou pesadas e motos, é necessário contratar o seguro Carta Verde. Esse seguro é exigido pelas autoridades para permitir a entrada do veículo nos países do MERCOSUL e Chile.
- Para os veículos de carga (caminhões leves e pesados, rebocadores, reboques e semirreboques), é necessário contratar o seguro de RCTR-VI (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário em Viagens Internacionais - Automóvel). Esse seguro também é exigido pelas autoridades para permitir a entrada do veículo nos países do MERCOSUL e CONESUL.
- A cobertura de Ampliação de Âmbito Geográfico funcionará como cobertura complementar (2º risco) aos seguros obrigatórios de Carta Verde e RCTR-VI (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário em Viagens Internacionais – Automóvel). Assim, só será coberto o valor adicional que o seguro Carta Verde e o RCTR-VI não cobrirem.



### Limite Máximo de Indenização

O Limite Máximo de Indenização será a mesma verba contratada na cobertura RCF-A, Danos Materiais e Danos Corporais, bem como das coberturas adicionais de RCF-A, conforme apólice.

## Responsabilidade Civil Facultativa – Automóvel (RCF-A) – Garantia Única - Por Veículo

Esta cobertura garante que o Limite Máximo de Indenização para a cobertura de RCF-A – Danos Materiais e Corporais passe a ser único por veículo e não por tipo de cobertura Danos Materiais e Danos Corporais, como é feito originalmente na cobertura RCF-A.

### SEM ESSA COBERTURA

Limite Máximo de Indenização

=

Danos Materiais e Danos Corporais

RCF-A

### COM ESSA COBERTURA

Limite Máximo de Indenização

=



Único para  
cada veículo



Único para  
cada veículo



Único para  
cada veículo



### Limite Máximo de Indenização

O Limite Máximo de Indenização será a mesma verba contratada na cobertura de RCF-A (Responsabilidade Civil Facultativa Automóvel) – Garantia única.

#### Atenção!

A contratação de uma cobertura de RCF-A - Garantia Única, exclui a possibilidade de contratar a cobertura básica de RCF-A (DM e DC) para o mesmo veículo.



### Riscos Excluídos e Prejuízos Não Cobertos

Além das Exclusões Gerais (Cláusula 5 das Condições Gerais), estarão excluídos desta cobertura os Riscos e prejuízos não cobertos nas coberturas RCF-A.

#### Condições Particulares e Especiais

É possível incluir na apólice de seguro uma ou mais Condições Especiais, de acordo com a análise de risco feita pela Seguradora e em acordo com o Segurado.

#### Seguro a Segundo Risco

Com a inclusão desta condição especial na apólice de seguro, fica estabelecido que a garantia de Responsabilidade Civil Facultativa de Automóveis (RCF-A) foi contratada em segundo risco para as coberturas de Danos Materiais (DM) e Danos Corporais (DC). Isso significa que, ao incluir esta condição na apólice, esses limites de indenização são de responsabilidade exclusiva do Segurado ou estão cobertos por um seguro de primeiro risco contratado com outra Seguradora.

A AXA só será responsável pelos sinistros cobertos e indenizáveis quando o valor da indenização ultrapassar os Limites Máximos de Indenização de responsabilidade do Segurado ou os contratados como primeiro risco com outra Seguradora.

## COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS – APP

### Coertura de Acidentes Pessoais Passageiros - APP - Morte e Invalidez



#### Garantias

Essa cobertura garante, a primeiro risco absoluto, o pagamento de indenização ao passageiro que esteja dentro do veículo segurado, no caso de morte ou invalidez permanente causada em razão de acidente de trânsito com este veículo. Esta cobertura é válida desde que devidamente licenciado para o transporte de pessoas.

É importante destacar que esta cobertura não pode ser contratada sozinha, ela deve ser contratada junto com alguma das opções de cobertura básica Casco ou RCF-A.



#### Riscos Cobertos

Estão cobertas por esta garantia a morte ou invalidez permanente, total ou parcial, do motorista e dos passageiros do veículo segurado. Para tanto, é necessário que:

- **O passageiro esteja dentro do veículo no momento do sinistro;**
- **O evento seja decorrente exclusivamente de um acidente de trânsito.**

Para fins dessa garantia, um "acidente pessoal de passageiros" é o evento com data caracterizada, exclusivo e externo, súbito, involuntário e violento, diretamente causador de lesão física, decorrente exclusivamente de acidente de trânsito com o veículo segurado e que resulte em morte ou invalidez permanente total ou parcial.

- Em uma data certa;**
- Único e externo;**
- Repentino e involuntário (sem que alguém tivesse a intenção de causar);**
- Causado diretamente por um acidente de trânsito; e**
- Resulte em morte ou invalidez permanente (total ou parcial). Considera-se acidente pessoal de passageiros o evento com data caracterizada, exclusivo e externo, súbito, involuntário e violento, diretamente causador de lesão física, decorrente exclusivamente de acidente de trânsito com o veículo segurado e que resulte em morte ou invalidez permanente total ou parcial.**

A cobertura deste seguro inicia quando o passageiro entra no veículo e termina quando o passageiro sai do veículo.

### Não são considerados Acidente Pessoal

- Complicações ou problemas de saúde resultantes de exames médicos, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, a menos que sejam diretamente causados por um acidente coberto; e
- Doenças, incluindo doenças profissionais, independentemente de suas causas, mesmo que sejam provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente, por um acidente, a não ser que sejam infecções, estados sépticos e embolias resultantes de ferimentos visíveis.

### Consideram-se Passageiros

As pessoas que estiverem sendo transportadas, incluindo o motorista. O número de passageiros estará limitado à lotação oficial que consta no Certificado de Propriedade do Veículo.



### Limite Máximo de Indenização

Este seguro estipula limites máximos de indenização iguais para todos os beneficiários, em primeiro risco absoluto, previstas para as seguintes garantias:

- a) Morte em decorrência de acidente coberto por este contrato, ocorrido na vigência da apólice;

#### Atenção!

No caso de Morte de menores de 14 (quatorze) anos, a indenização se destina ao reembolso das despesas com funeral, inclusive transporte do corpo. Para serem reembolsadas, as despesas devem ser comprovadas pelas contas originais especificadas ou outros comprovantes que a AXA julgar satisfatórios;

- b) Invalidez Permanente, caracterizada pela perda, redução ou incapacidade (importância funcional definitiva), total ou parcial, de membro ou órgão, devidamente comprovada por declaração médica;

#### Atenção!

A invalidez permanente deve ser comprovada por perícia ou declaração médica, quando solicitada pela AXA. O valor da indenização depende do grau de invalidez, que é determinado pela "Tabela de Cálculo de Indenização em Caso de APP - Invalidez Total ou Parcial", disponível nestas Condições Gerais. O pagamento será feito diretamente ao passageiro. A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente.

- c) Se as funções de um membro ou órgão lesado não forem totalmente perdidas (invalidez por perda parcial), o valor da indenização é calculado usando a porcentagem indicada na tabela

para a perda total, multiplicada pelo grau de redução funcional apresentado. Se não houver uma porcentagem especificada, mas apenas o grau de redução (máximo, médio ou mínimo), o cálculo será feito com base nas porcentagens de 75%, 50% e 25%, respectivamente. Para casos não mencionados na tabela, a indenização será determinada com base na diminuição permanente da capacidade física dos passageiros, independentemente de sua profissão.

- d) Se o mesmo acidente causar invalidez em mais de um membro ou órgão, a indenização deve ser calculada somando as porcentagens correspondentes, desde que o total não exceda 100%. Da mesma forma, se houver várias lesões em um único membro ou órgão, a soma das porcentagens não pode ultrapassar o valor da indenização prevista para sua perda total. Se um membro ou órgão já estiver defeituoso antes do acidente, a perda ou maior redução funcional resultante do acidente será subtraída do grau de invalidez definitiva.
- e) Em caso de divergências ou dúvidas médicas relacionadas ao seguro, como a causa, natureza, extensão das lesões, avaliação de incapacidade ou qualquer assunto médico não previsto nas Condições Contratuais, a AXA pode propor a formação de uma junta médica por meio de correspondência escrita ao Segurado, dentro de 15 (quinze) dias após a contestação.

**A junta médica será formada por 3 (três) médicos:**

|                                        |                                  |                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| O primeiro será nomeado pelo Segurado. | O segundo será nomeado pela AXA. | O terceiro será nomeado em conjunto pelo primeiro e segundo (nomeação das partes). |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

Cada parte pagará os honorários do médico que indicou para a junta, enquanto os honorários do terceiro médico serão divididos igualmente entre o Segurado e a Seguradora.

A junta médica deverá ser formada em até 15 (quinze) dias a partir da indicação do profissional nomeado pelo Segurado.

- f) **O Limite Máximo de Indenização por passageiro estará descrito na apólice.**

## STOP LOSS

Se prevista esta condição na apólice, a Seguradora pagará as coberturas conforme o que está descrito nas "Condições Particulares" da apólice de seguro.

Se incluída, o Segurado será responsável por prejuízos cobertos e indenizáveis até um valor específico estipulado nas "Condições Particulares". Esse valor é chamado de "Participação Complementar".

A "Condições Especiais e Participação Complementar" não será aplicada quando uma ou mais indenizações atingirem o valor indicado nas "Condições Particulares".

A AXA pagará apenas quando o valor da indenização ou a soma delas for maior do que a Participação Complementar, desde que os prejuízos ultrapassem a franquia do veículo ou das outras coberturas, se houver.

A franquia do veículo e outras coberturas (se houver) se aplica a todos os sinistros, conforme as regras desta apólice.

Os critérios, limites de indenização, coberturas e riscos excluídos são os mesmos das coberturas contratadas na apólice (Casco, RCF-A, APP).

Outras condições do contrato que não foram alteradas por esta Cláusula continuam válidas.

## COBERTURA ADICIONAL DE CUSTO DE DEFESA DO SEGURADO

1. Fica entendido e acordado que a Seguradora poderá intervir na ação, na qualidade de assistente, ficando o Segurado obrigado a assumir a sua própria defesa, nomeando advogado de sua escolha.
2. A Seguradora reembolsará, quando contratualmente previsto, as despesas efetuadas em foro cível, compreendendo, exclusivamente, custas processuais e os honorários do advogado nomeado pelo Segurado, sempre que tais honorários sejam prévia e expressamente aprovados pela Seguradora; e que, tanto os honorários como as referidas custas processuais decorram de ações judiciais movidas por terceiros e relacionadas com os riscos cobertos.
3. Fica ainda acordado que o valor do reembolso de custas e honorários advocatícios totais com o processo, será de até 10% (dez por cento) do valor dos pedidos cobertos pelo contrato de seguro, e/ou valor efetivamente pago, o que for menor, respeitado o Limite Máximo de Indenização da cobertura objeto da ação judicial.
4. Não serão reembolsados pela Seguradora eventuais honorários advocatícios de êxito ou quaisquer outras despesas decorrentes do acompanhamento da ação, tais como, mas não limitado a despesas com estadia, despesas de locomoção, alimentação, entre outros.
5. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais AXA Frota que não tenham sido alteradas pela presente Cláusula Específica.

## COBERTURA DE DESPESAS DE SALVAMENTO E CONTENÇÃO DE SINISTROS

### 1. OBJETO

De contratação obrigatória e acessória à cobertura principal, que garante o interesse do Contratante/Segurado contra os riscos contratados, esta COBERTURA ESPECIAL indeniza despesas realizadas pelo Segurado e/ou Terceiros que objetivem evitar a ocorrência de sinistro iminente ou minorar as consequências de sinistro ocorrido ou iniciado, até o limite destacado nas Condições Contratuais.

2. São despesas de contenção e ou salvamento aquelas necessárias e úteis, imediatas e que não possam esperar providências e ou orientações da Seguradora para evitar sinistro iminente e ou minorar as consequências de sinistro ocorrido ou iniciado, observada a obrigação de avisar prontamente à Seguradora de quaisquer dessas circunstâncias.

3. As despesas não imediatas e que sejam também necessárias e úteis para os fins desta COBERTURA ESPECIAL, a critério da Seguradora, serão por esta determinadas.

4. Por se tratar de uma Cobertura Acessória, esta Cobertura Especial inclui apenas as despesas que sejam realmente necessárias e úteis para atender ao interesse e ao risco coberto pelo seguro contratado. Não estão incluídas despesas relacionadas a eventos não cobertos, mesmo que feitas para tentar evitar um sinistro decorrente de um risco garantido.

**5. Não constituem despesas de salvamento as realizadas com prevenção ordinária, incluída qualquer espécie de manutenção.**

6. Não será considerada qualquer franquia para o pagamento das despesas devidas.

**7. Havendo mais de uma apólice com idêntica garantia, esta Seguradora arcará proporcionalmente com a sua quota de responsabilidade, considerados os valores totais dos limites segurados por todas as apólices em vigor.**

8. Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou revogados pelas presentes Condições Especiais.